



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual / Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MADE YANIE MASON, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Badung, 23-09-1961, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Sahadewa Gg. II/2, Lingk. Legian Kelod Legian, Kel/Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: FRANSISKUS X. D. PASSAR, SH., WIWIK S. DIANA, SH., YOSEPH REYNALDO GLORIA PASSAR, SH., dan MARLA SELANNO, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat “FRANSISKUS D. PASSAR, SH & PARTNERS”, beralamat di Jalan Kecubung No. 19 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19-9-2024 Nomor 4308/HK/IX/2024. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

- 1. PT. BRETT HOSPITALITY GROUP**, berkedudukan di Jalan Pantai Batu Bolong No. 83 Canggu, Kelurahan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8 – 9 Jakarta, 12940. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;
Setelah membaca dan meneliti bukti surat kedua belah pihak ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama **MADE YANIE MASON**. Marga **MASON** didapat Penggugat dari suami Penggugat yang bermarga **MASON** dengan nama lengkap **NIGEL MASON** dan juga dimiliki oleh anak-anak Penggugat, sehingga nama **MASON** merupakan MARGA KELUARGA Penggugat ;
2. Bahwa sejak tahun 1989 Penggugat memiliki usaha di Bali yang dalam perkembangannya merambat ke berbagai lini usaha seperti tour, kuliner, dan lainnya yang kemudian membuat nama **MASON** semakin dikenal, baik di kalangan masyarakat maupun pengusaha-pengusaha. Kemudian dalam perjalanannya, Penggugat dan keluarganya memutuskan untuk membuat merek yang pada pokoknya menggunakan unsur kata **MASON** pada berbagai usaha Penggugat tersebut, karena **MASON** merupakan MARGA KELUARGA Penggugat ;
3. Bahwa kemudian usaha-usaha milik Penggugat pun terus berkembang dan merek-merek usaha Penggugat pada pokoknya menggunakan unsur kata **MASON** yang melekat pada Penggugat dan keluarganya telah menjadi merek yang dikenal secara luas khususnya di Bali. Maka dari itu Penggugat kemudian mendaftarkan merek-merek usaha yang pada pokoknya menggunakan unsur kata **MASON** milik Penggugat pada Tergugat II dan telah diterima pendaftarannya serta telah terdaftar pada Tergugat II, yaitu sebagai berikut :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43



3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

4. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek-merek usaha Penggugat pada Tergugat II pada point 3 tersebut diatas dan karena Penggugat merupakan pendaftar pertama atas merek-merek tersebut, maka secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas merek-merek terdaftar tersebut. Hal ini sebagaimana prinsip *first to file* yang dianut oleh [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis](#) ;
5. Bahwa merek-merek milik Penggugat juga telah terdaftar di 3 (tiga) negara lain yaitu Singapura, Thailand dan Vietnam, yaitu sebagai berikut :

No.	Merek	Negara	Nomor Merek	Tanggal Pendaftaran
1.	MASON GROUP	Singapura	40201825684X	10 Desember 2018
2.	MASON GROUP	Thailand	201112963	21 Desember 2018
3.	MASON GROUP	Vietnam	385058	12 Desember 2018



6. Bahwa selain itu merek-merek Penggugat sebagaimana dalam point 3 dan 5 juga telah terdaftar pada *ORGANISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA* atau *WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (WIPO)*;
7. Bahwa selain itu usaha-usaha milik Penggugat yang memiliki merek-merek yang pada pokok menggunakan unsur kata **MASON**, karena citra, kualitas, dan kepuasan konsumennya, juga kemudian memperoleh berbagai penghargaan mulai dari tingkat lokal sampai internasional dan juga kerap kali dimuat dalam media-media lokal hingga internasional atas prestasi-prestasinya. Hal tersebut yang kemudian membuat usaha-usaha Penggugat dan merek **MASON** milik Penggugat menjadi dikenal secara luas dan bahkan diminati oleh banyak *public figure* dan tokoh penting ;
8. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek-merek milik Penggugat yang pada pokok menggunakan unsur kata **MASON** di 3 negara yaitu Singapura, Thailand, Vietnam dan di *ORGANISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA* atau *WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZASION (WIPO)* sebagaimana dalam point 3 dan 5 tersebut di atas, serta telah menjadi merek yang dikenal secara luas, maka merek-merek Penggugat tersebut merupakan merek terkenal ;
9. Bahwa Penggugat sebagai pemilik merek-merek terdaftar sebagaimana dalam point 3 dan 5 tersebut diatas, maka secara hukum Penggugat berhak atas merek-merek tersebut yaitu berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Penggugat selaku pemilik merek-merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek-merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (vide **Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**) ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas merek-merek terdaftar dalam point 3 dan 5 tersebut di atas dan merupakan satu-satunya pemegang hak eksklusif atas merek-merek tersebut, maka secara hukum siapapun tidak diperbolehkan dengan tanpa hak menggunakan merek-merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya ataupun persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat tersebut ;
11. Bahwa namun demikian pada sekitar Januari 2023, Penggugat mengetahui ada usaha restoran yang menggunakan nama **MASON** dari konsumennya yang terkecoh dan mengira restoran tersebut merupakan milik Penggugat. Kemudian setelah itu Penggugat segera melakukan penelusuran, dan



akhirnya diketahui bahwa Tergugat I telah membuka dan mengoperasikan usaha restoran yang terletak di daerah Canggu dan Uluwatu, Badung-Bali, menggunakan nama-nama merek **MASON.** atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** dan juga melakukan promosi/pemasaran di berbagai Internet dan media sosial dengan menggunakan nama-nama merek tersebut ;

12. Bahwa nama-nama merek **MASON.** atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** pada usaha restoran milik Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 3 dan 5 yaitu pada unsur kata **MASON** ;
13. Bahwa oleh karena nama-nama merek **MASON.** atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** milik Tergugat I tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 3 dan 5 yaitu pada unsur kata **MASON**, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Somasi kepada pemilik restaurant dalam hal ini Tergugat I yaitu Surat Somasi Pertama pada tanggal 08 Maret 2023, Surat Somasi Kedua pada tanggal 17 Maret 2023, Surat Somasi Ketiga pada tanggal 24 Maret 2023 dengan pokok somasi yaitu *"untuk tidak lagi menggunakan nama **MASON.** atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** atau nama-nama lain yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek-Merek terdaftar milik klien kami pada usaha restaurant saudara"* ;
14. Bahwa terhadap ketiga Surat Somasi dari Penggugat tersebut tidak pernah sekalipun ditanggapi secara resmi oleh Tergugat I selaku pemilik restoran tersebut. Hal ini tentu saja telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dalam menggunakan nama-nama merek **MASON.** atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat dalam point 3 dan 5 tersebut diatas yaitu pada unsur kata **MASON** ;



15. Bahwa kemudian setelah Penggugat memberikan Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, Penggugat mendapati bahwa Tergugat I telah menurunkan plang nama merek **MASON.** pada restorannya. Dengan diturunkannya plang nama merek **MASON.** tersebut oleh Tergugat I setelah menerima Surat Somasi dari Penggugat menunjukkan Tergugat I telah mengakui bahwa merek dengan unsur kata **MASON** yang digunakan olehnya mempunyai persamaan dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 3 dan 5 di atas. Namun demikian, Tergugat I masih tetap menggunakan nama-nama merek **MASON.** atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat sebagaimana dalam point 3 dan 5 di internet dan berbagai media sosial untuk mempromosikan usaha restorannya. Sehingga terhadap tindakan Tergugat I ini, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat Somasi ke-4 dan terakhir pada tanggal 02 Mei 2023 dengan pokok somasi yaitu *"untuk tidak lagi menggunakan nama **MASON.** atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** atau nama-nama lain yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan Merek-Merek terdaftar milik Penggugat pada usaha restaurant saudara, dan juga menghapus nama **MASON** yang telah diunggah di media cetak dan online, serta saudara harus mengkonfirmasi kepada kami secara tertulis bahwa saudara tidak lagi menggunakan nama **MASON** dalam operasional, bisnis-bisnis atau iklan apa pun".* Dan lagi-lagi Surat Somasi Penggugat ini tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat I selaku pemilik restoran, sehingga hal ini jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat I yang tetap menggunakan nama merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat di internet dan media sosialnya ;
16. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang tetap menggunakan nama merek **MASON.** atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat di internet dan media sosialnya tersebut, Penggugat telah membuat laporan ke Kepolisian Daerah Bali sebagaimana Laporan Polisi



Nomor: LP/B/329/VI/2023/SPKT/POLDA BALI, tanggal 26 Juni 2023 dalam perkara tindak pidana Merek dan Indikasi Geografis yaitu “*dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan dalam pemeriksaan di kepolisian inilah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah mendaftarkan merek yang pada pokoknya menggunakan unsur kata **MASON** dan telah diterima oleh Tergugat II ;

17. Bahwa tindakan Tergugat I yang menurunkan plang nama merek **MASON**. pada restorannya setelah menerima Somasi dari Penggugat jelas menunjukkan bahwa Tergugat I mengakui nama merek **MASON**. atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** pada usaha restorannya memiliki persamaan dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat, dan dengan demikian tindakan Tergugat I yang masih menggunakan nama-nama merek **MASON**. atau **MASON BALI** atau **MASON.CANGGU** atau **MASON RESTAURANT CANGGU** atau **MASON RESTAURANT ULUWATU** yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat sebagaimana dalam point 3 dan 5 di internet dan berbagai media sosial untuk mempromosikan usaha restorannya jelas telah menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat I ;

18. Bahwa selanjutnya setelah menerima Surat Somasi dari Penggugat serta mengakui bahwa merek yang pada pokoknya menggunakan unsur kata **MASON** sudah dimiliki oleh Penggugat dengan menurunkan plang nama merek **MASON**. pada restorannya setelah menerima Surat Somasi dari Penggugat, Tergugat I ternyata kemudian mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek milik Tergugat I pada Tergugat II dan telah diterima oleh Tergugat II, yaitu sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo	IDM001101226	23-03-2023	43



	M.			
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

19. Bahwa mencermati tanggal-tanggal permohonan pendaftaran merek-merek Tergugat I tersebut diatas yaitu 6 hari setelah menerima Somasi kedua dan 4 hari setelah menerima Somasi ketiga dari Penggugat maka memperlihatkan dengan jelas bahwa Tergugat I baru mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek miliknya tersebut setelah menerima Somasi dari Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek miliknya dalam point 18 tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik ;
20. Bahwa merek-merek milik Tergugat I sebagaimana point 18 tersebut diatas memiliki unsur kata **MASON**, yang mana unsur kata **MASON** tersebut merupakan unsur kata yang telah terdapat pada merek-merek milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu pada Tergugat II sebagaimana dalam point 3 dan 5 tersebut di atas dan sama-sama untuk kelas/barang yang sejenis dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat yaitu kelas 43, sehingga merek-merek milik Tergugat I sebagaimana point 18 tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat sebagaimana dalam point 3 dan 5 ;
21. Bahwa fakta merek-merek milik Tergugat I sebagaimana point 18 tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu pada Tergugat II adalah bahwa Tergugat I dengan usaha restorannya juga mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui orang yang bernama WIDODO HARIYANTO dengan permohonan pendaftaran merek yang juga memiliki unsur kata **MASON** yaitu **M. MASON**. Nomor Permohonan: JID2023024509, Tanggal Penerimaan Permohonan 23-03-2023, **M. MASON. + Logo M.** Nomor Permohonan: JID2023024510, Tanggal Penerimaan Permohonan 23-03-2023, **M. MASON & CO** Nomor Permohonan: JID2023024514, Tanggal Penerimaan Permohonan 23-03-2023, **M. MASON RESTAURANT GROUP + Logo M.**



Nomor Permohonan: JID2023025181, Tanggal Penerimaan Permohonan 25-03-2023, dan permohonan pendaftaran oleh WIDODO HARIYANTO dengan merek-merek yang juga memiliki unsur kata **MASON** tersebut kemudian telah DITOLAK oleh Tergugat II, hal ini memperlihatkan dengan jelas juga bahwa Tergugat I menggunakan segala daya upaya untuk mendaftarkan merek-merek yang memiliki unsur kata **MASON** yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat dengan menggunakan pihak lain yaitu WIDODO HARIYANTO untuk mendaftarkan merek-merek tersebut yang mana permohonan pendaftaran merek-merek oleh WIDODO HARIYANTO tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dan berdekatan dengan permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I juga yaitu pada tanggal 23 dan 25 Maret 2023 ;

22. Bahwa terhadap pendaftaran merek-merek yang dilakukan oleh Tergugat I pada Tergugat II, Penggugat telah mengajukan keberatan pada Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2023 ;

23. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Tergugat II terhadap merek-merek tersebut dalam point 18 yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat dalam point 3 dan 5 tersebut di atas yaitu pada unsur kata **MASON** dan sama-sama untuk kelas/barang yang sejenis dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat yaitu kelas 43 setelah menerima Surat Somasi dari Penggugat serta mengakui bahwa merek **MASON** sudah dimiliki oleh Penggugat dengan menurunkan plang nama merek **MASON**. pada restorannya setelah menerima Surat Somasi dari Penggugat tersebut, tentu saja hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat I yaitu dengan tujuan untuk meniru dan membonceng merek-merek terdaftar dan terkenal milik Penggugat yaitu yang memiliki unsur kata **MASON** dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek Tergugat I sebagaimana dalam point 18 pada Tergugat II tersebut yang kemudian permohonan pendaftaran merek Tergugat I diterima oleh Tergugat II ;

24. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek Tergugat I sebagaimana dalam point 18 pada Tergugat II dilakukan dengan itikad tidak baik yaitu dengan tujuan untuk meniru dan membonceng merek-merek terdaftar dan terkenal milik Penggugat yaitu yang pada pokoknya memiliki unsur kata **MASON** dan sama-sama untuk kelas/barang 43, maka pendaftaran merek dan sertifikat merek Tergugat I



sebagaimana dalam point 18 tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat II haruslah dinyatakan batal karena dilakukan dengan itikad tidak baik ;

25. Bahwa itikad tidak baik Tergugat I tersebut juga terlihat karena Tergugat I mendaftarkan merek-mereknya tanpa kejelasan usaha yang dimiliki oleh merek-merek tersebut, oleh sebab Tergugat I pada kenyataannya hanya menjalankan usaha Bar dan Restoran ;

26. Bahwa selain itu konsumen Penggugat ada yang terkecoh dan tersesat dengan mendatangi restoran Tergugat I, karena mengira bahwa restoran Tergugat I yang bernama **MASON**. tersebut adalah milik Penggugat, oleh sebab bernama **MASON** yang memiliki kesamaan dengan merek-merek milik Penggugat sebagaimana point 3 dan 5 diatas, dan hal ini tentu saja sangat merugikan Penggugat;

27. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka terhadap Para Tergugat dapat dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan untuk pelaksanaannya bilamana perlu dipaksakan (eksekusi dengan bantuan yang wajib) ;

28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka kiranya dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada upaya hukum berupa bantahan, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Bahwa untuk mencegah Tergugat I menggunakan merek-merek milik Tergugat I, yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43



3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik
Penggugat, yaitu:

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES +	IDM000847518	14 Oktober	30



	Logo		2019	
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

selama proses perkara ini berlangsung di pengadilan, maka dalam pemeriksaan ini mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya terlebih dahulu memerintahkan Tergugat I untuk tidak menggunakan merek-merek miliknya tersebut diatas ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan merek-merek milik Penggugat yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November	30



17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	2018 06 November	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	2018 14 Oktober	30
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	2019 11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	2018 14 Oktober 2019	30

Dan

No.	Merek	Negara	Nomor Merek	Tanggal Pendaftaran
1.	MASON GROUP	Singapura	40201825684X	10 Desember 2018
2.	MASON GROUP	Thailand	201112963	21 Desember 2018
3.	MASON GROUP	Vietnam	385058	12 Desember 2018

adalah merupakan merek-merek terkenal ;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek yang pada pokoknya memiliki unsur kata **MASON** di kelas 43, 41, 39, 35, 30 yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE &	IDM000712557	25 Januari 2018	39



	FUNCTION CENTRE			
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

4. Menyatakan merek-merek yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43



4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

5. Menyatakan bahwa Tergugat I beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE +	IDM001101228	23-03-2023	43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Logo M.			
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30

Halaman 16 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30
-----	-------------------------------	--------------	--------------------	----

milik Penggugat pada Tergugat II karena dilandasi niat untuk meniru dan membonceng merek-merek terdaftar milik Penggugat ;

6. Membatalkan merek-merek yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

milik Tergugat I dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek yaitu:

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43



milik Tergugat I dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaannya bilamana perlu dipaksakan (eksekusi dengan bantuan yang berwajib) ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak:

- Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh: DOMINIQUE NOELA BRETT dalam jabatannya selaku Presiden Direktur PT. Brett Hospitality Group, telah memberikan kuasa kepada: Dr. UUS MULYAHARJA, S.H., M.H., M.Kn. CLA., KEVIN LUMENTUT, S.H., M.Kn. CLA., DESY RUMUY ASTUTI, S.H., M.Kn., dan HENDRIK LIE, S.H., M.Kn., para Advokat/Pengacara yang berkantor pada MMP LAW, beralamat di Menara IGS, Jl. Embong Gayam No. 17, Surabaya - 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15-10-2024 Nomor 4735/HK/X/2024;
- Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh: KURNIAMAN TELAUMBANUA, S.H., M.Hum., dalam jabatannya selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, telah memberikan kuasa kepada: NOVA SUSANTI, S.H., M.H., IRMA SETIO PRATIWI, S.H., ATIK RACHMI KUNHANDAYANI, S.Kom., M.Si., AUGUSTIWAN MUHAMMAD, S.H., M.H., NOVIANA SETYANINGTYAS K. S.H., M.H., GEMA PERMANA RAHMAN, S.H., HARDI NURCAHYO, S.H., M.H., HANIF NUR KHOLIFAH, S.H., M.H., RIZKY ADITYA PRATAMA, S.H., AGUNG HARISH BASTORO,

Halaman 18 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby

- Bahwa.....



S.H., HARDIWINOTO, S.H., TAUFIK SABARUDIN, S.H., RIFKY ARDIAN NUGROHO, S.H., dan SUROSO, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7-10-2024 Nomor 4579/HK/X/2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab menjawab para pihak sepakat menggunakan jalur pemeriksaan perkara secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat I telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* tanggal 12 November 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK KARENA TIDAK MENCANTUMKAN SECARA JELAS NOMOR REGISTER MEREK YANG MENJADI OBJEK GUGATAN

1. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tercatat bahwasanya Penggugat memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek dengan objek gugatan sebagai berikut:
 - a. Merek M. Mason Bar & Grill + Logo M;
 - b. Merek M. Mason Hospitality Group + Logo M;
 - c. Merek M. Mason Merchants + Logo M;
 - d. Merek M. Mason Trading Co. + Logo M;
 - e. Merek M. Mason Woodfire + Logo M;
 - f. Merek M. Mason Charcoal & Grill + Logo M;
 - g. Merek M. Mason & Back Room + Logo M; dan
 - h. Merek M. Mason Purveyors + Logo M.
2. Bahwa apabila mencermati *ratio legis* gugatan *a quo* adalah berkaitan dengan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar yang bersandar pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis), yang menentukan:

Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis



- (1) Gugatan pembatalan **Merek terdaftar** dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap **pemilik Merek terdaftar**.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwasanya Gugatan Pembatalan Merek diajukan terhadap Pemilik Merek Terdaftar, sehingga sepatutnya uraian mengenai merek-merek yang akan dibatalkan harus dicantumkan secara tegas dan detail dalam gugatan dan juga termasuk dalam Surat Kuasa yang mendasari gugatan tersebut;

3. Bahwa adapun secara yuridis kepemilikan hak atas merek baru diakui apabila dapat dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Merek (ic. ditegaskan dan dibedakan dengan nomor register merek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan:

Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf (f) UU Merek dan Indikasi Geografis

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. Nama dan alamat tengkap Kuasa, dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - c. Tanggal Penerimaan;
 - d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. Label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka



yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;

f. **Nomor dan tanggal pendaftaran;**

g. **Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan**

h. **Jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.**

4. Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, pada Surat Kuasa Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2024, Nomor 4308/HK/IX/2024, secara tegas dicantumkan akan mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat I, namun apabila dicermati lebih lanjut dapat ditemukan bahwasanya **Penggugat tidak menguraikan secara detail uraian merek-merek yang akan menjadi objek gugatan dalam Surat Kuasa, dimana dalam Surat Kuasa Penggugat HANYA mencantumkan nama merek yang akan digugat saja, TANPA mencantumkan detail apapun terkait merek yang akan digugat.** Padahal secara hukum, uraian detail yang dapat membedakan suatu merek terdaftar dengan merek terdaftar lainnya adalah nomor registrasi merek (ic. Nomor dan Tanggal Pendaftaran), karena hal ini akan sangat berkaitan dengan pembuktian dalam persidangan. Sehingga sepatutnya dalam gugatan pembatalan merek dan Surat Kuasa yang mendasari pengajuan gugatan tersebut, sekurang-kurangnya **menguraikan dengan tegas pencantuman nomor pendaftaran merek yang menjadi objek gugatan dilakukan secara cermat dan teliti, agar tidak ada keragu-raguan mengenai objek merek yang akan digugat oleh Penggugat;**
5. Bahwa dengan hanya dicantumkannya Nama Merek yang menjadi objek gugatan, tentunya dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai objek merek yang akan digugat oleh Penggugat, karena atas suatu Nama Merek sangat dimungkinkan terdaftar dalam beberapa kelas jasa dan/atau barang yang berbeda. Adapun dalam Surat Kuasa Penggugat, Penggugat memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan merek untuk 8 (delapan) objek gugatan, salah satunya adalah Merek M. Mason Bar & Grill + Logo M, yang mana apabila ditelusuri terdapat **2 (dua) merek dengan nama M. Mason Bar & Grill + Logo M yang terdaftar milik**



Tergugat I dalam pangkalan data kekayaan intelektual pada Tergugat II, yaitu:

- a. Merek M. Mason Bar & Grill + Logo M., **Kelas 43**, **daftar nomor IDM001101224**, yang melindungi jenis jasa antara lain **Bar, Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe;; jasa kafe, jasa restoran, kafe, katering makanan dan minuman, layanan bar dan restoran, Layanan kafe, layanan kafetaria dan restoran, Layanan perhotelan (hospitality), layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe, lounge, menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar, Restoran, restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar**; dan
- b. Merek M. Mason Bar & Grill + Logo M., **Kelas 35**, **daftar nomor IDM001224752**, yang melindungi jenis jasa antara lain **Agen penjualan, Akuntan perpajakan, Akuntansi, Audit laporan keuangan, Audit pembukuan, bisnis pemasaran, Iklan secara online, informasi dan konsultasi manajemen bisnis, jasa konsultasi bisnis, Konsultan Pajak, konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan, layanan pemasaran untuk orang lain, manajemen bisnis, manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi, nasehat manajemen, Pengelolaan informasi perpajakan, perencanaan bisnis**.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dalam mencantumkan uraian detail yang dapat membedakan suatu merek terdaftar dengan merek terdaftar lainnya berupa nomor pendaftaran merek pada Surat Kuasa, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan objek gugatan. Sehingga dalam gugatan *a quo*, tidak ada kejelasan atas merek-merek apa saja yang akan digugat oleh Penggugat dan karenanya kuasa hukum Penggugat **tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan pembatalan merek atas M. Mason Bar & Grill + Logo M milik Tergugat I.**



6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwasanya Surat Kuasa yang mendasari gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak mencantumkan dan menguraikan dengan tegas nomor pendaftaran merek-merek yang menjadi objek gugatan. Dengan demikian Surat Kuasa Penggugat menjadi cacat secara hukum dan karenanya Penggugat tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS NON CONSORTIUM)

7. Bahwa dalam pada posita angka 21 gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan keterlibatan pihak lain dalam pendaftaran varian merek M. MASON yang saat ini dimiliki oleh Tergugat I, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"21. Bahwa fakta merek-merek milik Tergugat I sebagaimana point 18 tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu pada Tergugat II adalah bahwa Tergugat I dengan usaha restorannya juga mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui orang yang bernama WIDODO HARIYANTO dengan permohonan merek yang juga memiliki unsur kata **MASON** yaitu **M. MASON**. Nomor Permohonan: JID2023024509, Tanggal Penerimaan Permohonan 23-03-2023, **M. MASON**. + **Logo M**. Nomor Permohonan: JID2023024510, Tanggal Penerimaan Permohonan 23-03-2023, **M. MASON & CO** Nomor Permohonan: JID2023024514, Tanggal Penerimaan Permohonan 23-03-2023, **M. MASON RESTAURANT GROUP + Logo M**. Nomor Permohonan: JID2023025181, Tanggal Penerimaan Permohonan 25-03-2023, dan permohonan pendaftaran oleh WIDODO HARIYANTO dengan merek-merek yang juga memiliki unsur kata **MASON** tersebut kemudian telah DITOLAK oleh Tergugat II, hal ini memperlihatkan dengan jelas juga bahwa Tergugat I menggunakan segala daya upaya



untuk mendaftarkan merek-merek yang memiliki unsur kata **MASON** yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat dengan menggunakan pihak lain yaitu WIDODO HARIYANTO untuk mendaftarkan merek-merek tersebut yang mana permohonan pendaftaran merek-merek oleh WIDODO HARIYANTO tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dan berdekatan dengan permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I juga yaitu pada tanggal 23 dan 25 Maret 2023 ;”

8. Bahwa dalam posita tersebut, Penggugat mendalilkan adanya pihak lain yaitu Tn. Widodo Hariyanto yang memiliki peran penting dan sangat berkaitan dengan gugatan *a quo*, dimana Penggugat mendalilkan adanya keterkaitan yang erat antara Tergugat I dengan Tn. Widodo Hariyanto untuk mendapatkan varian merek M. MASON yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat. Dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, secara yuridis **Tergugat I dan Tn. Widodo Hariyanto adalah subjek hukum yang berbeda**, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu subjek hukum **tidak dapat dipersamakan** dan karenanya tidak dapat dikaitkan secara hukum;
9. Bahwa apabila Penggugat konsisten dengan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan *a quo* angka 21, maka Penggugat seharusnya juga mengikutsertakan Tn. Widodo Hariyanto dalam Gugatan *a quo* sebagai pihak tergugat. Dengan demikian terdapat **kekurangan pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat dalam gugatan a quo yakni Tn. Widodo Hariyanto** sebagai pihak yang di dalilkan oleh Penggugat mengajukan permohonan varian merek M. MASON kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (*ic.* Tergugat II). Adapun secara yuridis, gugatan kurang pihak adalah salah satu bentuk *error in persona*, karena tidak lengkapnya pihak yang harus didudukkan atau ditarik sebagai Penggugat sehingga **tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dibenarkan dan ditentukan oleh Undang-Undang;**
10. Bahwa dalam gugatan *a quo*, varian merek M. Mason diperoleh Tergugat I tidak hanya melalui proses pendaftaran merek, namun juga diperoleh melalui perbuatan hukum jual beli merek dari Tn. Widodo Hariyanto.



Dalam hal ini, kedudukan hukum Tergugat I TIDAK hanya sebagai pemohon, TETAPI juga sebagai pembeli merek yang beriktikad baik (te geode trouw) yang dilindungi oleh Undang-Undang, dikarenakan proses jual beli varian varian Merek M. Mason tersebut dilakukan oleh Tergugat I dilakukan **SETELAH** merek M. Mason milik Tn. Widodo Hariyanto terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan Sertifikat Merek M. Mason terbit. Oleh karenanya sangat tidak adil apabila dalam perkara a quo, Penggugat HANYA menarik PT. BRETT HOSPITALITY GROUP sebagai Tergugat, namun tidak menarik pihak WIDODO HARIYANTO sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, mengingat sesuai dalil Penggugat, peranan Tn. Widodo Hariyanto sangat penting dan berkaitan dengan kepemilikan varian merek M. Mason milik Tergugat I tersebut. Oleh karena tidak menarik pihak WIDODO HARIYANTO sebagai pihak Tergugat maka jelas gugatan Penggugat telah cacat formil karena kurang pihak (*prulium litis consortium*);

11. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan untuk membandingkan gugatan a quo dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yang dalam amar putusannya pada pokoknya memutuskan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, dengan dasar kurang pihak karena tidak menarik pendaftar pertama sebagai pihak, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, yang dalam amarnya mempertimbangkan:

Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tergugat seharusnya ditarik sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bilamana hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung No. 450K/Pdt.Sus-HKI/2014, dalam perkara sengketa gugatan pembatalan merek PROLEXUS antara Toyota Jidhosa Kabushiki Khaisa sebagai Penggugat melawan Welly Karlan sebagai Tergugat, dimana dalam amar putusan mempertimbangkan hal berikut:



Menimbang, bahwa dalam eksepsi berikutnya Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti surat T-1 dan T-2 tersebut bahwa **Tergugat mendapatkan Merek PROLEXUS dari NANCY TRIANA SUSANTO dan MUHADI HALIM dengan cara membeli, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan pembatalan merek haruslah melibatkan NANCY TIRANA SUSANTO dan MUHADI HALIM sebagai pihak dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kekurangan pihak haruslah dikabulkan;**

- c. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 7K/Pdt.Sus-HKI/2018, dalam perkara sengketa gugatan pembatalan merek SHARPNESS antara Hubei Yuli Abrasive Belts Group Co., Ltd. sebagai Penggugat melawan PT. Sukses Bersama Amplasindo sebagai Tergugat, dimana dalam amar putusan mempertimbangkan hal berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi berikutnya Tergugat menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat T-10 berupa Akta Pengalihan Hak atas Merek No. 162, tanggal 20 Desember 2016 tersebut bahwa **Tergugat mendapatkan merek "SHARPNESS + LOGO" Daftar No. IDM000382156 dari JOHNY BINTORO NJOTO dengan cara membeli sehingga untuk mengajukan gugatan pembatalan merek haruslah melibatkan JOHNY BINTORO NJOTO pemilik merek sebelumnya sebagai pihak dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa **ternyata dalam gugatan pembatalan merek ini JOHNY BINTOR NJOTO tidak ditarik sebagai pihak, sehingga JOHNY BINTORO NJOTO tidak dapat mempertahankan haknya dalam gugatan pembatalan merek, seharusnya JOHNY BINTORO NJOTO ditarik sebagai pihak dalam perkara merek ini;**



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **maka eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat kekurangan pihak dalam hal ini tidak mengikut sertakan JOHNY BINTORO NJOTO sebagai pihak haruslah dikabulkan.**"

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya **Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak**, karena **tidak menarik atau mengikutsertakan Tn. Widodo Hariyanto sebagai pihak yang mendaftarkan varian merek M. MASON sebagai Tergugat I**, maka Tergugat I Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE, KARENA VARIAN M. MASON MILIK TERGUGAT I MASIH DIUPAYAKAN DI KOMISI BANDING MEREK

13. Bahwa pada posita angka 21 gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwasanya adanya permohonan merek M. Mason yang diajukan Tn. Widodo Hariyanto yang ditolak dan yang mendasari gugatan *a quo*, sebagaimana Tergugat I kutip berikut:

"21. Bahwa fakta merek-merek milik Tergugat I sebagaimana angka 18 tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu pada Tergugat II adalah bahwa Tergugat I dengan usaha restorannya juga mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui orang yang bernama WIDODO HARIYANTO dengan permohonan merek yang juga memiliki unsur kata **MASON** yaitu **M. MASON**. Nomor Permohonan: JID2023024509, Tanggal Penerimaan Permohonan 23-03-2023, **M. MASON. + Logo M.** Nomor Permohonan: JID2023024510, Tanggal Penerimaan Permohonan 23-03-2023, **M. MASON & CO** Nomor Permohonan: JID2023024514, Tanggal Penerimaan Permohonan 23-03-2023, **M. MASON RESTAURANT GROUP + Logo M.** Nomor Permohonan: JID2023025181, Tanggal Penerimaan Permohonan 25-03-2023, dan permohonan pendaftaran oleh WIDODO



HARIYANTO dengan merek-merek yang juga memiliki unsur kata **MASON** tersebut kemudian telah DITOLAK oleh Tergugat II, hal ini memperlihatkan dengan jelas juga bahwa Tergugat I menggunakan segala daya upaya untuk mendaftarkan merek-merek yang memiliki unsur kata **MASON** yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat dengan menggunakan pihak lain yaitu WIDODO HARIYANTO untuk mendaftarkan merek-merek tersebut yang mana permohonan pendaftaran merek-merek oleh WIDODO HARIYANTO tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dan berdekatan dengan permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I juga yaitu pada tanggal 23 dan 25 Maret 2023;”

14. Bahwa sebagaimana Tergugat I tegaskan sebelumnya, kedudukan hukum Tergugat I adalah sebagai pembeli Merek yang beriktikad baik (*te goede trouw*) yang sejatinya dilindungi oleh Undang-Undang dan merupakan penerus hak dari varian merek M. Mason yang didaftarkan oleh Tn. Widodo Hariyanto, **termasuk** terhadap permohonan pendaftaran Merek **M. MASON**, Kelas 43, Agenda No. JID2023024509, Tanggal Penerimaan 23 Maret 2023, Merek **M. MASONS + LOGO M**, Kelas 43, Agenda No. JID2023024510, Tanggal Penerimaan 23 Maret 2023, Merek **M. MASON & CO**, Kelas 43, Agenda No. JID2023024514, Tanggal 23 Maret 2023, dan Merek **M. MASON RESTAURANT GROUP + LOGO M**, Kelas 43, Agenda No. JID2023025181, Tanggal Penerimaan 25 Maret 2023. Adapun terkait dalil Penggugat yang menyatakan permohonan merek-merek tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (ic. Tergugat II) dan merupakan dasar iktikad tidak baik dari Tergugat I dalam memperoleh varian merek M. Mason, maka sejatinya **dalil tersebut masih terlampau dini (premature) untuk diajukan sebagai dasar gugatan oleh Penggugat.** Hal ini dikarenakan, saat ini permohonan merek M. Mason tersebut **MASIH DALAM PROSES PERMOHONAN DAN TIDAK TOLAK sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.** Bahkan perlu diketahui, **Tergugat I saat ini sedang menempuh upaya hukum permohonan banding ke Komisi Banding Merek (KBM)** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 UU Merek dan Indikasi Geografis dan PP No. 90/2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding



pada Komisi Banding Merek, yang semuanya telah Tergugat I ajukan pada tanggal 31 Oktober 2024;

15. Bahwa perlu Penggugat pahami bahwasanya apabila permohonan banding merek tersebut dikabulkan, maka **Tergugat I secara hukum berhak memiliki dan menggunakan merek-merek Mason yang didaftarkan**, sehingga demikian segala tuduhan Penggugat **demis hukum menjadi gugur**. Bahkan sejatinya apabila permohonan banding merek tersebut tidak dikabulkan, maka Tergugat I masih memiliki upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu mengajukan gugatan terhadap putusan penolakan banding merek yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis. Oleh sebab itu, **gugatan a quo sejatinya diajukan terlampau dini / premature oleh Penggugat**, mengingat Putusan terhadap Penolakan Komisi Banding Merek mungkin saja mengabulkan permohonan pendaftaran merek Tergugat I, **keberadaan putusan demikian tentu saja akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum (tumpang tindih) terhadap gugatan a quo;**

16. Bahwa mohon Majelis Hakim bandingkan gugatan a quo dengan gugatan pembatalan merek Monster yang diajukan oleh Monster Energy Company (Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 491K/Pdt.Sus-HKI/2015), dimana amar putusannya pada pokoknya menolak dengan dasar gugatan *premature*, dikarenakan penggugat harus menunggu putusan dari Komisi Banding Merek, dengan didasari pertimbangan yang dikutip sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa merek “MONSTER” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000232502 ternyata yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan memang sesuai hukum acara perdata pihak Penggugat **harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek sehingga tidak ada putusan yang saling tumpang tindih** dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai penghapusan pendaftaran Merek milik Tergugat di bawah daftar No. IDM000232502 belum*



waktunya untuk diajukan gugatan a quo, dengan demikian gugatan Penggugat bersifat prematur;”

17. Bahwa untuk menjamin agar tidak adanya putusan yang saling tumpang tindih, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dikarenakan Gugatan Penggugat bersifat premature;

**EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*),
KARENA TELAH MENGGABUNGKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK
DENGAN GUGATAN PELANGGARAN MEREK**

18. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat mengajukan Petitum Provisi yang pada pokoknya meminta agar pada pokoknya penggunaan varian merek M.Mason milik Tergugat I dihentikan selama proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berlangsung, sebagaimana dikutip berikut:

“DALAM PROVISI:

Bahwa untuk mencegah Tergugat I menggunakan merek-merek milik Tergugat I, yaitu:

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/ Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITAILY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON	IDM001174796	28-03-2023	43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PURVEYORS +			
	Logo M.			

yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik
Penggugat, yaitu:

No	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang / Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASIN COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2019	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712557	25 Januari 2019	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2019	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2019	39
14.	MASON GOURMET	IDM000611937	11 Januari	35

Halaman 31 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



	GELATO + Logo		2017	
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCHOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET CHOCHOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

selama proses perkara ini berlangsung di pengadilan, maka dalam pemeriksaan ini mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya terlebih dahulu memerintahkan Tergugat I untuk tidak menggunakan merek-merek miliknya tersebut diatas ;”

19. Bahwa perlu dipahami terlebih dahulu oleh Penggugat, **secara yuridis tuntutan penghentian sementara penggunaan merek adalah identik dan masuk dalam ranah Gugatan Pelanggaran Merek**. Hal ini dapat dibuktikan dan dilihat dengan dimasukkan ketentuan hukum mengenai penghentian sementara dalam Bab XV Penyelesaian Sengketa Bagian Kesatu Gugatan atas Pelanggaran Merek, Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan:

Bab XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Gugatan atas Pelanggaran Merek

Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis:

- (1) *Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau*



keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
berupa:

- a. gugatan ganti dan/atau
- b. **penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut**

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis di atas, dapat dipahami sejatinya **tuntutan mengenai penghentian sementara penggunaan merek hanya dapat diajukan dalam Gugatan Pelanggaran Merek dan TIDAK DAPAT diajukan dalam Gugatan Pembatalan Merek**, mengingat secara yuridis dasar hukum dan pembuktian dari antara Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Pelanggaran Merek adalah **sangat berbeda dan bertolak belakang satu sama lain**, dimana Gugatan Pembatalan Merek di atur dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis, sementara Gugatan Pelanggaran Merek di atur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun perbedaan antara Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Pelanggaran Merek, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

No.	Keterangan	Gugatan Pembatalan Merek	Gugatan Pelanggaran Merek
1.	Dasar Hukum	Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis	Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis
2.	Dasar Pengajuan Gugatan	Persamaan Pada Pokoknya dan/atau Iktikad Tidak Baik	Pelanggaran Merek oleh Pihak Lain yang tidak memiliki hak
3.	Objek Gugatan	Sertifikat Merek Terdaftar	Tindakan Pelanggaran Merek
4.	Para Pihak	Pemilik Merek Terdaftar sebagai Penggugat dan Tergugat.	Pemilik Merek Terdaftar dan/atau Penerima Lisensi Merek Terdaftar sebagai Penggugat dan Pihak Pengguna Merek Tanpa Hak sebagai Tergugat

21. Bahwa dalam gugatan *a quo*, dengan dicantulkannya petitum provisi penghentian sementara penggunaan merek secara yuridis telah menyebabkan terjadinya **pencampuran gugatan secara objektif**, dimana



Penggugat secara aktif menggabungkan pembatalan merek (ic. gugatan pokok yang diajukan Penguat) dan gugatan pelanggaran merek, yang mana sebagaimana uraian di atas didasarkan pada aturan hukum yang berbeda dan memiliki pembuktian yang berbeda. Secara yuridis sesuai *addresat norm* yang berkembang dalam praktek pengadilan, **penggabungan gugatan secara objektif ini dilarang karena akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum, mengingat setiap gugatan memiliki karakteristik fundamentum petendi yang berbeda dan terpisah**, karenanya memerlukan formalitas gugatan dan pembuktian yang berbeda pula untuk membuktikan kebenaran gugatan masing-masing. Sehingga secara yuridis tuntutan provisi yang diajukan oleh Penguat **harus diajukan dalam gugatan terpisah**. Hal mana juga sejalan dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Ed.2, Cet.2, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, halaman 108 yang menjelaskan:

*Pada prinsipnya, setiap gugatan **HARUS BERDIRI SENDIRI**. Masing-masing gugatan diajukan dalam **surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri**;*

22. Bahwa selain itu, dalam gugatan *a quo* tuntutan provisi yang diajukan oleh Penguat juga sejatinya **tidak dapat dipertimbangkan dan tidak dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya**, mengingat Tergugat I adalah pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, sehingga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Varian Merek M. Mason dalam kegiatan perdagangan. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan:

Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sehingga dalam gugatan *a quo*, oleh karena Varian Merek M. Mason milik Tergugat I masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan belum



dibatalkan / dihapuskan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), maka secara yuridis tidak ada satupun pihak yang dapat melarang Tergugat I untuk menggunakan varian merek M. Mason dalam Kegiatan Perdagangan di Indonesia.

23. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan untuk membandingkan gugatan *a quo* dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yang dalam amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan karena adanya pencampuran gugatan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 525 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Sby, tanggal 27 Agustus 2019, dimana dalam amar putusan mempertimbangkan hal berikut:

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat yang telah mencampur adukan antara gugatan pelanggaran merek dengan gugatan pembatalan merek adalah tidak tepat sehingga menjadikan gugatan kabur oleh karena gugatan pelanggaran merek menggunakan konstruksi hukum Pasal 83 Undang Undang Merek berdasarkan alasan menggunakan mereknya secara tanpa hak dengan tuntutan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yg berkaitan dengan penggunaan merek, tetapi tidak dapat menuntut pembatalan sertifikat merek milik Tergugat, karena terhadap gugatan pembatalan sertifikat merek telah diatur dan harus diajukan tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dengan mendasarkan alasan pada Pasal 20 dan/atau 21 Undang Undang merek dengan tuntutan/akibat hukumnya pembatalan merek sehingga mencampur adukkan dua konstruksi hukum yang berbeda baik alasan dan akibat hukumnya merupakan pelanggaran tertib hukum acara oleh karenanya cukup alasan bagi MA untuk membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri perkara a quo,"

Halaman 35 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



- b. Putusan Kasasi Nomor Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 17 Juni 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Maret 2023, dimana dalam amar putusan mempertimbangkan hal berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa

merek ⁸buttonscarves milik Penggugat mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan merek ⁸umamascarves terdaftar sebagai milik Tergugat, sehingga di dalam petitumnya mohon pembatalan terhadap merek Tergugat, akan tetapi di dalam gugatannya yang sama Penggugat juga mendalilkan Tergugat melakukan pelanggaran merek, sebagaimana tercantum di dalam petitumnya Nomor 9 dan 10 yang memohon agar Tergugat menghentikan seluruh kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengedaran produk-produk dengan Merek Dagang "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930 dan memohon menarik dan memusnahkan seluruh produk scarf/hijab merek "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930 yang ada di toko dan gudang, yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek "buttonscarves" milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, yang pemusnahannya disaksikan oleh Penggugat dan/atau juru sita pengadilan;

Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan dua permasalahan hukum dalam satu gugatan yang mempunyai landasan hukum dan akibat yang berbeda, yaitu disatu sisi gugatan Penggugat berkaitan dengan gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan di sisi lain berkaitan dengan permasalahan pelanggaran merek yang diatur di dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016



tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mempunyai akibat hukum yang berbeda;

Bahwa lagipula gugatan pelanggaran ditujukan terhadap merek yang tidak terdaftar atau terhadap seseorang yang tidak memiliki alas hak untuk menggunakan suatu merek, sedangkan dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar, sehingga Tergugat memiliki alas hak menggunakan mereknya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan Judex Facti telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan pertimbangan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat a quo merupakan gugatan penggabungan yang termasuk sebagai penggabungan obyektif, karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijk verklaard*).

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), KARENA PETITUM GUGATAN UNTUK MENYATAKAN MEREK-MEREC PENGGUGAT YANG TELAH TERDAFTAR DI LUAR NEGERI (SINGAPURA, THAILAND, VIETNAM) SEBAGAI MEREK TERKENAL TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA GUGATAN.

25. Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dimana Penggugat memohonkan kepada Pengadilan Niaga Surabaya untuk **menyatakan merek-merek MASON GROUP** yang di Luar Negeri (ic. Singapura, Thailand, dan Vietnam) dinyatakan sebagai merek terkenal, sebagaimana Tergugat I kutip berikut:

“2. Menyatakan merek-merek milik Penggugat yaitu:

.....

Dan

No	Merek	Negara	Nomor Merek	Tanggal Pendaftaran
1.	MASON GROUP	Singapura	4020185684 X	10 Desember 2018
2.	MASON GROUP	Thailand	201112963	21 Desember 2018



3.	MASON GROUP	Vietnam	385058	12 Desember 2018
----	--------------------	---------	--------	------------------

adalah merupakan merek-merek terkenal.”

26. Bahwa berdasarkan asas teritorial, maka jelas incasu Pengadilan Niaga Surabaya **tidak dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat a quo untuk menyatakan merek-merek MASON GROUP** atas nama Penggugat yang telah terdaftar di Luar Negeri (ic. Singapura, Thailand, dan Vietnam untuk jenis jasa *entertainment* dan *adventure playground service*) tersebut sebagai merek terkenal di Indonesia;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 *Paris Convention*, pada dasarnya telah menegaskan bahwasanya setiap Negara anggota **berhak menentukan sendiri syarat-syarat pengajuan dan pendaftaran merek (ic. termasuk persyaratan merek terkenal), dimana setiap pendaftaran merek di setiap Negara anggota terpisah dan tidak dapat dipersamakan dengan pendaftaran di Negara Anggota lainnya**. Dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, Pasal 6 *Paris Convention* sejatinya memungkinkan **setiap Negara menentukan sendiri persyaratan merek terkenal, karenanya secara hukum merek yang terkenal di suatu Negara BELUM TENTU merupakan merek terkenal di Negara Lain**;
28. Bahwa dengan demikian maka jelas, keberadaan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 aquo **TIDAK DIDUKUNG** oleh posita gugatan Penggugat, dimana dalam posita gugatan angka 5 hanya menguraikan tentang telah terdaptarnya **merek-merek MASON GROUP atas nama Penggugat** di Singapura, Thailand, dan Vietnam (ic. untuk jenis jasa *entertainment* dan *adventure playground service*), namun **tidak pernah menguraikan ratio legis** bahwa merek-merek MASON GROUP atas nama Penggugat tersebut sebagai merek terkenal, sebagaimana telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016 jo. Permenkumham No.12/2021;
29. Bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 **TIDAK DIDUKUNG** oleh posita gugatan Penggugat pada angka 5, serta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk **menyatakan merek-merek MASON GROUP** yang di Luar Negeri (ic. Singapura, Thailand, dan Vietnam untuk jenis jasa *entertainment* dan *adventure playground service*)



sebagai merek terkenal di Indonesia, maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), KARENA KLAIM PENGGUGAT UNTUK MEMONOPOLI NAMA "MASON" SEBAGAI MARGA KELUARGA NAMUN TIDAK MENGURAIKAN ASAL-USUL MARGA "MASON" DAN TIDAK MENJELASKAN APAKAH MARGA "MASON" HANYA MILIK SUAMI PENGGUGAT (NIGEL MASON).

30. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3, dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwasanya Marga MASON adalah didapat dari nama suami Penggugat yaitu NIGEL MASON. Namun ironisnya Penggugat tidak menjelaskan tentang asal-usul Marga MASON tersebut. Apakah penggunaan kata "Marga" untuk nama "MASON" seperti misalnya marga-marga besar di Inggris antara lain: Smith, Johnson, Brown, William, Jones, Davis, Wilson dan sebagainya. Ataupun keberadaan Marga MASON tersebut seperti halnya marga-marga Batak di Indonesia misalnya: Simanjuntak, Pangaribuan, Panjaitan, Nasution dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata marga adalah kelompok kekerabatan yang eksogam dan unilinear, baik secara matrilineal maupun patrilineal;
31. Bahwa berdasarkan penelusuran Tergugat I, tidak terdapat data dan informasi yang jelas mengenai Marga MASON ini. Menurut Wikipedia kata *Mason* berasal dari bahasa Prancis, *maçons*, yang artinya "tukang batu". Dalam dunia sepak bola ada pemain sepak bola penyerang Manchester United yang cukup dikenal bernama **Mason Greenwood**. Selain itu terdapat seorang drummer jazz dan musisi studio yang terkenal dari Amerika Serikat yang bernama **Harvey Mason Sr.** Ada pula yang bernama **Paul Mason** seorang penyiar berkebangsaan Inggris untuk Berita Channel 4 dari tahun 2013-2015;
32. Bahwa oleh karena dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 **tidak menjelaskan secara jelas terkait asal-usul Marga MASON dan bagaimana *ratio legis* bagi Penggugat yang notabene hanya sebagai istri dari seorang yang bernama NIGEL MASON yang merasa paling berhak untuk memonopoli kata MASON tersebut**, maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga sudah



sepatutnya jika gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaard);

DALAM PROVISI:

**PROVISI PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM GUGATAN
PEMBATALAN MEREK KARENA MELANGGAR HAK EKSKLUSIF
PENGUGAT**

1. Bahwa dalam Provisi, Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan Tergugat I untuk tidak menggunakan varian merek miliknya tersebut, merupakan permohonan yang secara nyata melanggar hak eksklusif Tergugat I selaku pemilik atas varian Merek M. Mason + LOGO yang telah terdaftar.
2. Bahwa secara prinsip umum perlindungan hak atas Merek yang berlaku di Negara Republik Indonesia, hukum memberikan hak kepada pemilik merek setelah Merek tersebut terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun definisi Hak atas Merek sebagaimana Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

*Hak atas Merek adalah **hak eksklusif** yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*

3. Bahwa secara yuridis Tergugat I sebagai penerus hak dari varian merek M. MASON + LOGO yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek memiliki hak eksklusif untuk **menggunakan sendiri, melarang dan/atau memberikan izin kepada pihak lain** untuk menggunakan varian merek M. MASON + LOGO di wilayah Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga **selama varian Merek M. Mason masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Tergugat II maka tidak ada pihak manapun yang berhak menghalangi Penggugat dalam menggunakan Merek-Mereknya yang masih terdaftar dan dilindungi**. Selain itu, secara yuridis adanya konsep penghentian sementara untuk tidak dapat menggunakan merek-merek dalam UU Merek dan Indikasi Geografis hanya dikenal dalam **GUGATAN ATAS PELANGGARAN MEREK** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:



*Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang **SECARA TANPA HAK** menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:*

4. Bahwa sejatinya latar belakang adanya konsep penghentian sementara untuk tidak menggunakan merek-merek adalah untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar untuk pemilik Merek terdaftar akibat adanya penggunaan berupa kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak berhak, yaitu pihak yang **TIDAK MEMILIKI MEREK TERDAFTAR** namun terbukti menggunakan merek terdaftar milik Pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dengan masih terdaptarnya varian Merek M. Mason + LOGO milik Tergugat I dalam Daftar Umum Merek dan tidak adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) yang menyatakan adanya pembatalan atas Varian Merek M. Mason milik Tergugat I, maka secara yuridis Tergugat I merupakan pemilik Merek terdaftar yang memiliki **HAK EKSKLUSIF secara penuh untuk menggunakan mereknya;**
5. Bahwa dengan diajukannya provisi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan Tergugat I untuk tidak menggunakan varian Merek miliknya selama proses perkara ini berlangsung, yaitu :
 - Merek M. Mason Bar & Grill + Logo M, Kelas 43, Daftar No. IDM001101224;
 - Merek M. Mason Hospitality Group + Logo M, Kelas 43, Daftar No. IDM001101225;
 - Merek M. Mason Merchants + Logo M, Kelas 43, Daftar No. IDM001101226;
 - Merek M. Mason Trading Co. + Logo M, Kelas 43, Daftar No. IDM001101227;
 - Merek M. Mason Woodfire + Logo M, Kelas 43, Daftar No. IDM001101228;
 - Merek M. Mason Charcoal & Grill + Logo M, Kelas 43, Daftar No. IDM001147855;
 - Merek M. Mason & Back Room + Logo M, Kelas 43, Daftar No. IDM001160693; dan



- Merek M. Mason Purveyors + Logo M, Kelas 43, Daftar No. IDM001174796.

Penggugat telah mencampuradukan konsep penghentian sementara pada Gugatan Pelanggaran Merek yang di atur dalam Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dengan Gugatan Pembatalan Merek *a quo* yang diajukan dan diatur dalam Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, karena dalam Gugatan Pembatalan Merek **TIDAK DIKENAL** adanya penghentian sementara. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan yang merupakan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur mengenai penghentian sementara untuk tidak menggunakan merek tertentu, antara lain adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara, yang mengatur:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara:

Pasal 1 angka 7:

*Penangguhan Sementara adalah penundaan untuk sementara waktu terhadap pengeluaran barang impor atau Ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga merupakan atau berasal dari **hasil pelanggaran HKI**.*

Hal ini secara jelas menunjukkan adanya penghentian sementara untuk peredaran barang dikhususkan untuk barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Kekayaan Intelektual, sedangkan pada gugatan *a quo* tidak terdapat adanya pelanggaran Merek karena Tergugat I secara hukum adalah pemegang hak atas varian Merek M. Mason, sehingga **memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya pada aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa.**

6. Bahwa mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan untuk membandingkan gugatan *a quo* dengan Yurisprudensi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Putusan Kasasi Nomor Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 17 Juni 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Maret 2023, dimana dalam amar putusan mempertimbangkan hal berikut

"Bahwa lagipula gugatan pelanggaran ditujukan terhadap merek yang tidak terdaftar atau terhadap seseorang yang tidak



memiliki alas hak untuk menggunakan suatu merek, sedangkan dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar, sehingga Tergugat memiliki alas hak menggunakan mereknya.”

7. Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat memperhatikan dan mempertimbangkan hak eksklusif yang secara hukum diberikan UU Merek dan Indikasi Geografis kepada Tergugat I sebagai pemilik Merek Terdaftar, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim **MENOLAK** gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil yang Tergugat I jelaskan dan uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dijelaskan dan diuraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

TENTANG TERGUGAT I SEBAGAI PENDAFTAR MEREK M. MASON DAN VARIANNYA YANG BERIKTIKAD BAIK.

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 15, 17, 19, 23 dan 24, dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya iktikad tidak baik Tergugat I dalam mendaftarkan varian M.Mason;
4. Bahwa secara yuridis Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwasanya permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Adapun pengertian “pemohon yang beriktikad tidak baik” telah ditentukan secara eksplisit dalam UU MIG yaitu:

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU MIG:

Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-



tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

5. Bahwa varian merek M. Mason milik Tergugat I diperoleh setelah melalui serangkaian proses yang ditentukan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, antara lain **proses publikasi selama 2 (dua) bulan dalam Berita Resmi Merek Seri – A (BRM-A) No. 22/P-M/III/A/2023, diumumkan tanggal 31 Maret 2023 – 31 Mei 2023**, dimana selama proses publikasi permohonan varian merek M. Mason milik Tergugat I di atas berlangsung, **TIDAK TERDAPAT KEBERATAN/SANGGAHAN DAN TOLAKAN DENGAN MEREK PIHAK LAIN DARI PIHAK MANAPUN TERMASUK DARI PENGUGAT SENDIRI**. Selanjutnya varian merek M. Mason milik Tergugat I **juga telah melewati proses pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa Merek**, dimana pemeriksa merek telah menguji dan memutuskan bahwasanya pendaftaran varian merek M. Mason **diajukan dengan segenap iktikad baik dari Tergugat I** dan karenanya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Merek;
6. Bahwa selanjutnya juga perlu dipahami, dalam gugatan *a quo* sebagian besar merek M. Mason diperoleh Tergugat I dari Tn. Widodo Hariyanto, karenanya **kedudukan Tergugat I adalah juga sebagai pembeli hak atas merek yang beriktikad baik (te goede trouw) sejatinya dilindungi oleh Undang-Undang**, hal ini sejalan prinsip umum hukum perdata yang dianut dalam *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) atau yang biasa dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada dasarnya menegaskan dan memberikan perlindungan hukum terhadap Pembeli yang beriktikad baik, dimana hak-hak yang diperoleh pembeli yang beriktikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana di atur dalam Pasal 1341 BW yang menentukan:

Pasal 1341 KUHPerdata:

Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang



dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur.

Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

7. Bahwa selain itu dalam gugatan *a quo*, perbuatan Tergugat I sebagai pemohon dan penerus hak atas merek yang beriktikad baik (*te goede trouw*) yang menggunakan varian merek M. Mason dalam kegiatan perdagangan di Indonesia juga jelas **tidak memenuhi unsur itikad tidak baik**, karena secara yuridis Tergugat I memiliki hak eksklusif untuk menggunakan varian merek M. Mason di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam uraian ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 UU Merek dan Indikasi, yang menentukan:

Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis

Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

8. Bahwa selanjutnya secara teoritis konsep iktikad tidak baik pada dasarnya berkembang dalam rangka **memberikan perlindungan kepada merek terkenal (*well known mark*)**, dimana apabila suatu merek miliki kesan kemiripan dengan merek terkenal maka merek tersebut dapat dikatakan didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Namun demikian, penerapan konsep iktikad tidak baik pada merek biasa (*normal mark*) memiliki tolak ukur yang **sangat berbeda** dengan merek terkenal (*well known mark*), hal ini dikarenakan apabila dalil iktikad tidak baik diterapkan secara bebas pada semua merek, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun berdasarkan *addresat norm* yang berkembang di Pengadilan, apabila didalikan suatu merek biasa (*normal mark*) memiliki iktikad tidak baik untuk meniru, menjiplak, ataupun mengikuti merek biasa (*normal*



mark) lainnya, maka iktikad tidak baik pada merek biasa (normal mark) itu baru ada, apabila terdapat persamaan antara kedua merek biasa (normal mark) yang signifikan dan dapat menimbulkan kebingungan atau mengecoh publik (likelihood confusion). Dalam gugatan a quo, merek MASON milik Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, dan apabila dibandingkan varian merek M. Mason milik Tergugat I dan merek Mason milik Penggugat masih memiliki daya pembeda yang jelas dan tegas, sehingga jelas terbukti varian merek M. Mason milik Tergugat I dimohonkan dengan segenap iktikad baik;

9. Bahwa selanjutnya apabila Penggugat tetao mendalilkan bahwasanya varian merek M.Mason milik Tergugat I dilandasi oleh iktikad tidak baik untuk menjiplak, meniru, dan mengikuti merek pihak lain, **HANYA** karena menggunakan kata MASON sebagai salah satu unsur merek, maka dengan dalil yang sama sejatinya Penggugat juga memiliki iktikad tidak baik untuk meniru, menjiplak, dan mengikut merek milik Pihak lain. Hal ini dikarenakan, Penggugat BUKANLAH satut-satunya pemilik merek MASON yang terdaftar di Kelas 43 dalam Daftar Umum Merek, bahkan secara yuridis terdapat pihak lain yang telah mendaftarkan merek MASON jauh sebelum Penggugat mendaftarkan merek Mason, yakni:

- a. Merek : MASON PINE HOTEL + Logo
Kelas : 43
Agenda No. : J002007020972
Tgl. Penerimaan : 29 Juni 2007
Daftar No. : 1544
Tgl. Pendaftaran : 3 Desember 2008
Atas Nama : PT. Satya Parat yangan Resort
Jenis Jasa : *Urusan perhotelan, hotel-hotel, motel-motel, rumah pemondokan, rumah penginapan, penginapan untuk wisatawan, rumah wisatawan, pemesanan hotel, bungalow, pemondokan selama liburan, manajemen untuk perhotelan atau penginapan, biro akomodasi untuk perhotelan*
Status : (TM) Didaftar
- b. Merek : MASON PINE HOTEL + Logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas : ... 43
Agenda No. : 2019038762
Tgl. Penerimaan : 10 Juli 2019
Daftar No. : IDM000948913
Tgl. Pendaftaran : 25 Februari 2022
Atas Nama : PT. Satya Parahyangan Resort
Jenis Jasa : Perhotelan, rumah pemondokan, penginapan wisatawan, pemesanan hotel, penyewaan akomodasi sementara, pemesanan rumah pemondokan, biro akomodasi hotel atau asrama, jasa bar, kafe, kantin, tempat penitipan bayi, restoran, penyewaan ruang pertemuan, penyewaan akomodasi sementara, tempat makan yang menghadirkan kudapan, catering makanan dan minuman, dan kafetaria

Status : (TM) Didaftar

Sehingga dalam gugatan a quo, dalil iktikad tidak baik yang diajukan oleh Penggugat menjadi **rancu dan tidak jelas**;

10. Bahwa berdasarkan Buku GUIDE TO THE APPLICATION OF THE PARIS CONVENTION FOR PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY (Panduan Penerapan Ketentuan Konvensi Paris Dalam Hak-Hak Kekayaan Intelektual), menyebutkan: *"Bad faith will normaly exist when person who registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit from the possible confussion between that mark and the defendant to trade upon the reputation of famous or well-known mark by adopting a similar mark"*

Terjemahan Bebas: **Disebut sebagai itikad tidak baik jika pendaftar atau pengguna merek yang disengketakan sebenarnya mengetahui keterkenalan dari merek tersebut** dengan niat untuk mendapat keuntungan dari kemungkinan persamaan yang membingungkan konsumen antara merek yang asli dengan merek yang ia daftarkan atau gunakan. Itikad tidak baik seharusnya mengacu kepada niat dari Tergugat untuk memperdagangkan reputasi dari keterkenalan suatu merek dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan merek yang sejenis;

Dengan demikian, maka untuk menguji ada tidaknya itikad tidak baik, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa merek yang merasa dirugikan adalah merek terkenal atau merek yang telah dikenal luas

Halaman 47 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



oleh masyarakat Indonesia. Tentunya dalam hal ini untuk membuktikan hal tersebut WAJIB diperlukan hasil Survey dari Lembaga Survey Independen.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwasanya Tergugat I adalah Pemohon dan Pembeli varian Merek M. Mason yang beriktikad baik, sehingga dengan demikian sudah sepatunya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TENTANG VARIAN MEREK M.MASON + LOGO MILIK TERGUGAT TIDAK MEMILIKI PERMASAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK MASON MILIK PENGGUGAT.

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 12, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan varian merek M. Mason milik Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MASON milik Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan:

“(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”*

14. Bahwa dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis telah menyebutkan bahwasanya persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, **baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.** Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya ditentukan oleh penentuan adanya



kemiripan dalam Doktrin *nearly resembles* dapat didasarkan pada beberapa faktor. Diantaranya: (1) Kemiripan persamaan gambar/Logo; (2) Kemiripan susunan dan warna; (3) Jenis barang/jasa sejenis dan (4) Pemakaian merek yang menimbulkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat atau konsumen (*indirect confusion*);

15. Bahwa bunyi penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis Merek tersebut berkaitan erat dengan definisi Merek sebagaimana telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis Merek dimana Merek adalah "TANDA" yang dapat ditampilkan secara grafis ***berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut*** UNTUK MEMBEDAKAN barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian untuk menentukan ada tidaknya persamaan suatu Merek maka harus diperbandingkan satu sama lainnya secara TOTAL/KESELURUHAN dari unsur-unsur merek yang satu dengan merek yang lain. Jika terdapat perbedaan dari unsur-unsur tersebut yang dapat menjadi daya pembeda (*distinctive power*), sehingga tidak mengakibatkan kebingungan nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat atau konsumen (*indirect confusion*), maka diantara merek-merek tersebut TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA;
16. Bahwa dengan demikian maka, syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu Merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek lainnya adalah bersandar pada adanya tidaknya unsur daya pembeda (*distinctive, distinguish*) diantara seluruh unsur merek yang ada. Hal ini dikarenakan fungsi pokok dari suatu Merek adalah sebagai tanda untuk membedakannya dengan produk atau jasa lain yang sejenis, dimana hal ini dikenal juga sebagai teori *presumption of distinctivness* dan secara luas telah dianut oleh seluruh system hukum diseluruh dunia, tidak terkecuali UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia juga menganut teori *presumption of distinctivness*;



17. Bahwa mohon bandingkan dengan kaidah-kaidah yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap terkait cara pandang persamaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Yurisprudensi MA.RI No. 2451 K/Pdt/1987 tanggal 13 April 1991 :
"Untuk menentukan ada tidaknya persamaan kedua merek sengketa, haruslah dilihat secara keseluruhan dan bukan cara merinci satu-persatu unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi merek tersebut";
- Yurisprudensi MA.RI No. 1053 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982: *"Penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (Totaal Indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam bagian-bagian merek";*
- Yurisprudensi MA.RI No. 2140 K/Pdt/1989 tanggal 11 April 1990 :
"Dalam memperbedakan suatu merek para konsumen akan lebih tertarik pada pandangan pertama tampilan merek secara keseluruhan serta bunyi pengucapan merek tersebut";
- Yurisprudensi MA.RI No. 352 K/Sip/1975 tanggal 02 Januari 1982 :
Adanya persamaan antara merek sengketa yang berupa merek kombinasi serta warna-warna harus dinilai secara keseluruhan, baik bagian merek yang bersifat karakteristik maupun bagian yang tidak merupakan inti dari merek tersebut, bahwa pada waktu penilaian secara keseluruhan pada merek lukisan, terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya;

18. Bahwa mohon bandingkan dengan kaidah-kaidah yurisprudensi MARI yang telah berlaku tetap terkait tidak adanya persamaan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Merek Dagang **ROYAL SELUTE** tidak sama dengan Merek Dagang **SELUTE** (vide yurisprudensi MA.RI No. 2451 K/Pdt/1987);
- Merek Dagang **PODO REJO** tidak sama dengan Merek Dagang **KEMIRI REJO** (vide yurisprudensi MA.RI No. 1631 K/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979);
- Merek Dagang **MEIJI JOY** tidak sama dengan Merek Dagang **MEIJI** dan **JOY** (vide yurisprudensi MA.RI No. 24 K/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983);



- Merek Dagang **NAGATA DRILL** tidak sama dengan Merek Dagang **NAGATA** (vide yurisprudensi MA.RI No. 1455 K/Sip/1989 tanggal 28 Maret 1991);
- Merek Dagang **DAICHI** tidak sama dengan Merek Dagang **ICHI** (vide yurisprudensi MA.RI No. 3055 K/Sip/1985 tanggal 29 Juni 1983);
- Merek Dagang **FREZIN HOT** tidak sama dengan Merek Dagang **FREE & HOT** (vide yurisprudensi MA.RI No. 1542 K/Sip/1980 tanggal April 1980);

19. Bahwa Mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan untuk membandingkan varian merek M.MASON milik Tergugat I dan merek MASON milik Penggugat sebagaimana ditunjukkan berikut:

Varian Merek MASON, Kelas 43, milik Tergugat I		Varian Merek MASON, Kelas 43, milik Penggugat
Merek M. MASON BAR & GRILL + Logo M., kelas 43, daftar nomor IDM0011224 		Merek MASON RESTAURANT, kelas 43, daftar nomor IDM000822460
Merek M. MASON MERCHANTS + Logo M., Kelas 43, daftar nomor 	≠	Merek MASON WARUNG, kelas 43, daftar nomor IDM000822458
Merek M. MASON WOODFIRE + Logo M., Kelas 43, daftar nomor 		Merek MASON BISTRO, kelas 43, daftar nomor IDM000822463
Merek M. MASON & BACK		Merek MASON COFFEE SHOP,



1 Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



ROOM + logo M., kelas 43, daftar nomor IDM001160693		kelas 43, daftar nomor IDM000822464
Merek M. MASON PURVEYORS + Logo M., kelas 43, daftar nomor IC M. M. MASON PURVEYORS		

20. Bahwa dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya, UU Merek dan Indikasi Geografis **menganut Doktrin Kemiripan sangat dekat (nearly resembles theory)**, dimana untuk menilai adanya suatu persamaan berdasarkan beberapa patokan yaitu: terdapat kemiripan yang sangat dekat (*very nearly resembles*) antara satu merek dengan merek lain **sehingga sulit dibedakan antara keduanya dan potensial membingungkan konsumen (likely to device or cause confusion)** (vide Rocque Reynolds, Natalie Stoianoff, intellectual Property/Text and Essential Cases, The Federation Press, Sydney, 2002 hal 409 dan M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, hal. 289-290, 306). Dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, apabila varian merek M.Mason milik Tergugat I dengan merek MASON milik Penggugat diperbandingkan, maka jelas **TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA**, karena terdapat **UNSUR-UNSUR DAYA PEMBEDA YANG TEGAS (Distinctive Power)** diantara merek-merek tersebut, baik perbedaan mengenai bentuk, perbedaan cara penempatan, perbedaan cara penulisan, perbedaan kombinasi antara unsur tersebut, maupun perbedaan bunyi ucapan dan tampilan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Sehingga antara varian merek M.MASON milik Tergugat I dan merek MASON milik Penggugat **TIDAK SULIT untuk dibedakan antara keduanya dan TIDAK berpotensi membingungkan konsumen (not likely to device or not cause confusion)**, karena terdapat daya pembeda (*Distinctive Power*) diantara unsur-unsur yang terkandung dalam Merek-Merek tersebut;
21. Bahwa selanjutnya **Penggugat juga secara hukum tidak diperkenankan begitu saja mendalilkan seolah-olah memonopoli kata "MASON" sebagai merek hanya karena telah melangsungkan perkawinan dengan suami Penggugat yang merupakan orang asing yang bernama NIGEL MASON, mengingat kata "MASON" merupakan kata**



yang berasal dari bahasa inggris yang berarti pekerja di bidang batu (ic. Tukang batu), yang sangat umum digunakan di seluruh dunia (*generic name*). Sehingga secara yuridis yang menjadi unsur daya pembedannya adalah kombinasi antara unsur-unsur mereknya atau tambahan-tambahan kata lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan:

Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pihak lain selain Tergugat I yang memiliki dan menggunakan kata "MASON" dengan jenis jasa yang sama dan sejenis dengan merek MASON milik Penggugat, antara lain:

- a. Merek : **MASON PINE HOTEL + Logo**
Kelas : 43
Agenda No. : J002007020972
Tgl. Penerimaan : 20 Juli 2019
Daftar No. : IDM000948913
Tgl. Pendaftaran : 31 Desember 2018
Atas Nama : PT. Satya Parahyangan Resort
Jenis Jasa : *Urusan perhotelan, hotel-hotel, motel-motel, rumah pemondokan, rumah penginapan, penginapan untuk wisatawan, rumah wisatawan, pemesanan hotel, bungalow, pemondokan selama liburan, manajemen untuk perhotelan atau penginapan, biro akomodasi untuk perhotelan*
Status : **(TM) Didaftar**
- b. Merek : **MASON PINE HOTEL + Logo**
Kelas : ... 43
Agenda No. : 202019038762
Tgl. Penerimaan : 20 Juli 2019
Daftar No. : IDM000948913
Tgl. Pendaftaran : 25 Februari 2022
Atas Nama : PT. Satya Parahyangan Resort
Jenis Jasa : *Perhotelan, rumah pemondokan, penginapan wisatawan, pemesanan hotel, penyewaan akomodasi sementara, pemesanan rumah pemondokan, biro akomodasi hotel atau*



asrama, jasa bar, kafe, kantin, tempat penitipan bayi, restoran, penyewaan ruang pertemuan, penyewaan akomodasi sementara, tempat makan yang menghadirkan kudapan, catering makanan dan minuman, dan kafetaria

Status : (TM) Didaftar

22. Bahwa apabila Penggugat benar-benar konsisten dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat juga mengajukan gugatan pembatalan merek serupa terhadap merek-merek yang menggunakan kata "MASON", khususnya terhadap merek MASON PINE HOTEL + Logo yang memiliki kesamaan secara konseptual dengan varian M. Mason milik Tergugat I. Dengan tidak diajukan gugatan serupa terhadap merek tersebut di atas sejatinya menunjukkan Penggugat telah mengakui bahwasanya merek "MASON" bukanlah milik Penggugat saja dan merek dengan kata "MASON" lainnya tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MASON milik Penggugat, oleh sebab itu dengan adanya penambahan kata baik sebelum maupun sesudah kata "MASON" sudah cukup untuk menjadi daya pembeda dengan merek Penggugat;
23. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar yang bersandar pada ketentuan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) telah menyebutkan secara jelas mengenai alasan gugatan *a quo* yaitu dengan alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Dalam gugatan *a quo*, salah satu alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah alasan Pasal 21 ayat (1) huruf a yakni adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya UNTUK barang dan/atau jasa sejenis. Selanjutnya apabila dicermati dalil-dalil Penggugat terkait keberdaaan merek MASON terdaftar lain milik Penggugat selain di Kelas 43 (ic. Kelas 30, Kelas 35, Kelas 39, dan Kelas 41), maka dapat ditemukan bahwasanya jenis barang dan jenis jasa yang dilindungi dalam merek-merek tersebut tidak sejenis dengan varian merek M. Mason milik Tergugat I yang menjadi gugatan *a quo* dan karenanya TIDAK MUNGKIN ada persamaan pada pokoknya antara varian merek M.Mason milik Tergugat I dengan merek MASON milik Penggugat, sehingga



keberadaan merek MASON terdaftar milik Penggugat selain di Kelas 43 sejatinya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwasanya merek M. MASON milik Tergugat I tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MASON milik Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TENTANG MEREK MASON MILIK PENGGUGAT BUKANLAH MEREK TERKENAL MENURUT HUKUM

25. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 5, 6, 7, dan 8 dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan merek MASON milik Penggugat adalah merek terkenal;
26. Bahwa secara yuridis ketentuan mengenai Merek Terkenal tidak hanya di atur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis namun juga diatur dalam Pasal 18 ayat Permenkumham No. 12/2021, dimana ketentuan tersebut **HARUS DIPENUHI** sebelum suatu merek dapat diberikan predikat sebagai merek terkenal. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016 jo. Permenkumham No.12/2021 menentukan:

“Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;*
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;*
- e. jangka waktu penggunaan Merek;*
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;*



- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang;
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.”

27. Bahwa berdasarkan Buku yang berjudul **Tinjauan Secara Umum Hukum Merek di Indonesia oleh Yahya Harahap, SH** pada halaman 56 yang menyebutkan : “Merek terkenal **harus sangat akrab mulai dari lapisan atas, menengah sampai golongan rendah** yang tidak hanya diperhitungkan dari segi kualitas teknologi tapi sudah berpadu dengan gaya hidup masyarakat yang disebabkan kekuatan mitos yang di lambangkannya”;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) TRIPS Agreement dikatakan bahwasanya: “Untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal, **maka pengetahuan dari masyarakat konsumen pemakai merek tersebut harus mutlak dipertimbangkan**, termasuk pengetahuan yang diperoleh dari negara-negara anggota peserta Paris Convention sebagai hasil dari promosi merek tersebut”;
29. Bahwa *World Intellectual Property Organizations (WIPO)* menetapkan pembatasan merek terkenal sebagaimana telah disepakati dalam *article 2 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, sebagai berikut:

“Determination of whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State:

(1) [Factors for Consideration]:

(a) *In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.*

(b) *In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following: **(1) the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public; (2) the duration, the extent and geographical area of any use of the mark; (3) the duration, the extent and geographical area of any***



promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies; (4) the duration and geographical area of any registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark; (5) the record or successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities; (6) the value associated with the mark.”

Terjemahan bebas :

“Penentuan apakah suatu Merek merupakan Merek Terkenal di suatu Negara Anggota:

(1) [Faktor yang Perlu Dipertimbangkan]

(a) Dalam menentukan apakah suatu merek merupakan merek terkenal, pejabat yang berwenang harus mempertimbangkan segala keadaan yang dapat disimpulkan bahwa merek tersebut terkenal.

(b) Secara khusus, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan informasi yang disampaikan kepadanya sehubungan dengan faktor-faktor yang dapat disimpulkan bahwa merek tersebut dikenal atau tidak, termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi mengenai hal-hal berikut: (1) tingkat pengetahuan atau pengakuan terhadap merek pada masyarakat terkait; (2) jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap penggunaan merek; (3) durasi, cakupan dan wilayah geografis dari setiap promosi merek, termasuk periklanan atau publisitas dan presentasi, pada pekan raya atau pameran, barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut; (4) durasi dan wilayah geografis pendaftaran, dan/atau permohonan pendaftaran merek, sepanjang hal tersebut mencerminkan penggunaan atau pengakuan merek; (5) adanya keberhasilan penegakkan hak atas merek terkhusus pengakuan merek dan dikenal dengan baik oleh pihak berwajib; (6) nilai yang terkait dengan merek”;

30. Bahwa secara teoritis merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis tingkatan, yakni Merek Biasa (*Normal Marks*), Merek Terkenal (*Well-Known Marks*), dan Merek Termasyhur (*Famous Marks*). Menurut Anna Gunawati dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa*



Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Cetakan Kesatu, PT. Alumni, Bandung, 2015, halaman 99, menjelaskan **perbedaan tingkat ketiga Merek tersebut** yakni:

- a. **Merek biasa (normal mark)** adalah merek yang tidak dianggap memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi. Merek biasa ini bisa dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan di pasaran. Jangkauan pemasarnya sangat sempit. Hanya terbatas dalam kawasan lokal. Belum mampu masuk melintas pasaran nasional atau regional.
 - b. **Merek Terkenal (well-known marks)**, memiliki tingkatan lebih tinggi dari merek biasa. Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi symbol yang memiliki “reputasi tinggi”. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada semua lapisan konsumen;
 - c. **Merek Termasyhur (famous marks)**, memiliki tingkatan paling tinggi dibandingkan dengan merek biasa (*normal marks*) dan merek terkenal (*well-known marks*). sedemikian rupa masyhurnya diseluruh dunia, sehingga reputasinya digolongkan “merek aristocrat dunia”. Merek termasyhur (*famous marks*) dianggap sangat utama kedudukannya (*parexcellent*) dibanding dengan derajat merek biasa maupun merek terkenal. Itu sebabnya merek termasyhur dianggap mempunyai reputasi yang sangat tinggi derajatnya atau “*highly degree of reputation*”;
31. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Merek MASON milik Penggugat **tidak secara serta merta dapat diklaim secara sepihak oleh Penggugat sebagai merek terkenal**, mengingat untuk memperoleh predikat sebagai merek terkenal Penggugat **WAJIB untuk membuktikan** di Persidangan kriteria-kriteria yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 21 Tahun 2021. Selanjutnya dalam gugatan *a quo*, seluruh dalil-dalil Penggugat terkait keterkenalan merek MASON milik Penggugat **tidak dapat dipertimbangkan**, mengingat dalil-dalil tersebut **TIDAK**



DIDUKUNG dengan bukti survei pasar yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang bersifat independent, hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan:

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besarbesaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

*Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan **lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei** guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan*

32. Bahwa sebagai bahan perbandingan dengan beberapa negara di dunia dalam menentukan suatu merek adalah merek terkenal atau bukan, maka wajib dilakukan survey market untuk menentukan sampai sejauh mana masyarakat di suatu negara mengenal merek tersebut sebagai suatu merek terkenal atau bukan, misal:

- a. **Amerika Serikat** : survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 40% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide pasal 43 ayat (1) Lanham Act);
- b. **Jerman** : survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 80% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Avon);
- c. **Perancis** : survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 20% masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Joker TG.I 3rd Chamber, PIBD 1989, III-538);
- d. **Italia** : survei market harus membuktikan bahwa lebih dari 71%



masyarakat dinegara tersebut mengenal keberadaan merek yang bersangkutan (vide kasus Jacobcci-Casetta & Perani, Intellectual Property Report tgl 2 April 1992);

33. Bahwa selain itu, salah satu kriteria merek terkenal adalah tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal, dimana dalam hal ini tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengenali, mengakui dan/atau mengetahui keberadaan merek MASON sebagai merek terkenal (*well known mark*) untuk jenis jasa restoran yang sejenis dengan varian merek M. Mason milik Tergugat I yang menjadi objek gugatan *a quo*. Bahkan ironisnya, JUSTRU varian M. Mason milik Tergugat yang lebih dikenal oleh masyarakat luas dibandingkan merek MASON milik Penggugat untuk jenis jasa restoran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada satupun fakta-fakta hukum yang tercantum dalam Posita Gugatan yang dapat membuktikan atau setidaknya menunjukkan keterkenalan merek Mason milik Penggugat di Indonesia. Sehingga jelas keberadaan merek MASON milik Penggugat adalah jelas BUKAN MERUPAKAN MEREK TERKENAL, karena TIDAK MEMENUHI KRITERIA-KRITERIA yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b *jo*. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis *jo*. Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016 *jo*. Permenkumham No.12/2021;
34. Bahwa sebagai informasi apabila benar merek MASON milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal secara hukum, maka tentunya seluruh permohonan merek MASON milik Penggugat akan diberikan perlindungan dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Namun ironisnya, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tergugat I pada data dari website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (ic. Tergugat II), ditemukan fakta bahwasanya salah satu merek MASON yang diajukan oleh Penggugat JUGA DITOLAK oleh Tergugat II dan tidak diupayakan di Komisi Banding Merek, yakni:

Merek : MASON HOTEL

MASON
HOTEL

Halaman 60 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



Kelas : 43
Agenda No. : DID2018057149
Tgl. Penerimaan : 6 November 2018
Atas Nama : Made Yanie Mason (ic. Penggugat)
Jenis Barang : Hotel, motel, villa
Status : **(TM) Ditolak**

Oleh karenanya hal ini jelas memperkuat dan membuktikan merek MASON milik Penggugat BUKAN merupakan merek terkenal, sehingga seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat terkait keberadaan merek MASON milik Penggugat sebagai merek terkenal adalah tidak relevan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan a quo;

35. Bahwa sebagai perbandingan, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini membandingkan gugatan a quo dengan berbagai yurisprudensi-yurisprudensi yang berlaku tetap terkait merek terkenal sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 511K/Pdt.Sus-HKI/2019 jo. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 63/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara sengketa merek SAFETY JOGGER antara Cortina NV. Sebagai Penggugat melawan Haryanto Widjojo S.E sebagai Tergugat, dimana dalam amar putusannya mempertimbangkan hal berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merek SAFETY JOGGERS milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah didaftarkan di beberapa negara dan telah mendapatkan sertifikat internasional dengan Nomor Daftar 762476 tanggal registrasi 15 Juni 2001;

- b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 05/HKI/Merek/2014/PN.NIAGA SBY jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 284 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 7



PK/Pdt.Sus-HKI/2018 dalam perkara sengketa merek PROFIL TANK antara PT. Profilia Indotech sebagai Penggugat melawan Djunatan Prambudi sebagai Tergugat, dimana dalam amar putusannya mempertimbangkan hal berikut :

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa **merek PROFIL TANK milik Penggugat ternyata memiliki reputasi sebagai merek terkenal** yang didasarkan dengan adanya promosi secara besar-besaran serta telah dilakukan penjualan yang cukup lama dan stabil dipasaran, bahkan merek PROFIL TANK telah lama digunakan oleh Penggugat di Indonesia sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang sebelum merek PROFIL 88 Kelas 06 Daftar No. IDM000223696, tanggal 26 Maret 2008, PROFIL 88 Kelas 11 Daftar No.IDM00049876, tanggal 26 Pebruari 2004 (diperpanjang R00.2013.003060 tanggal 26 Pebruari 2013), PROFIL 88 Kelas 11 Daftar No.IDM000415703, tanggal 07 Juli 2010, PROFIL 76 Kelas 11 Daftar No. IDM000291729, tanggal 28 Maret 2008, digunakan oleh Tergugat (halaman 64);

Menimbang, bahwa **terkenalnya tangki air merek PROFIL TANK milik Penggugat tersebut telah dipengaruhi dengan adanya faktor kualitas dan popularitas yang tinggi**, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya bukti P-34A, P-34B, dan P-34C yang menunjukkan bahwa Tangki Air merek PROFIL TANK milik Penggugat telah digunakan oleh beberapa perusahaan terkenal yaitu PT. Malidas Sterilindo, dan Bank Bukopin maupun PT. Langgeng Sejahtera Konstruksi (halaman 64);

Menimbang, bahwa disamping Tangki Air merek PROFIL TANK milik Penggugat tersebut digunakan oleh beberapa perusahaan seperti tersebut di atas, Tangki Air merek PROFIL TANK tersebut juga telah dijual di toko-toko lain yakni Toko Inti Jaya Banginan, Toko Galaxy, Toko Jaya Sentosa, dan Toko Dunia Keramik, bahkan Tanki Air merek PROFIL TANK tersebut telah memiliki standar Nasional Indonesia dan telah banyak diminati oleh masyarakat /konsumen di Indoneisa (halaman 64 - 65);

Halaman 62 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



Menimbang, bahwa terkenalnya merek tanki Air merek PROFIL TANK milik Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Slamet yang dalam persidangan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa pada saat saksi hendak membeli Tanki Air merek PROFIL TANK, ternyata saksi juga melihat adanya Tanki Air merek PROFIL 88, sehingga saksi sempat terkecoh karena tanki Air merek PROFIL 88 tersebut juga merupakan produk yang berasal dari perusahaan Penggugat, sehingga dari hal tersebut dapat membingungkan konsumen (halaman 65);

Menimbang, **bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Merek PROFIL TANK adalah merek yang sudah terkenal, dan telah terdaftar lebih dahulu sebelum merek milik Tergugat didaftarkan**, sehingga dengan demikian Penggugat berhak untuk menikmati reputasi dan mendapat perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal (halaman 65).

- c. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara sengketa Merek "TIMBERLAND" antara TBL LICENSING LLC. (ic. Penggugat) melawan INDRA HALIM (ic. Tergugat), dimana dalam amar putusannya mempertimbangkan hal berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis supaya "Menyatakan merek TIMBERLAND milik Penggugat sebagai merek terkenal".

Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal tertuang di dalam Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang berbunyi " Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan: a .tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal; b . volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya; c . pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang



dan/atau jasa di masyarakat; d . jangkaun daerah penggunaan Merek; e . jangka waktu penggunaan Merek; intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut; g . pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain; h . tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau i . nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.”
(halaman 53 -54);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Bukti P-2a berupa Surat Pernyataan Christine M. Hernandez, selaku Asisten Sekretaris TBL Licensing LLC yang disumpah dihadapan Notaris Lisa M. Buchwald, yang menerangkan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah salinan asli dan sebenarnya dari **sertifikat-sertifikat pendaftaran pendaftaran merek TIMBERLAND di seluruh dunia** serta dilampiri sertifikat serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atas sertifikat-sertifikat pendaftaran pendaftaran merek TIMBERLAND tersebut (vide Bukti P-3a sampai dengan Bukti P-75b). Dimana sesuai dengan bukti tersebut terbukti Penggugat telah mendaftarkan merek TIMBERLAND di AUSTRALIA, AUSTRIA, BAHRAIN, BARBADOS, BELIZE, BENELUX, BRAZIL, CANADA, CHINA, COLOMBIA, EUTM, FIJI, FRANCE, GERMANY, GREEE, INDIA, INDONESIA, JAPAN, JORDAN, KUWAIT, LEBANON, MALAYSIA, MEXICO, NEW ZEALAND, POLAND, SAUDI ARABIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SPAIN, THAILAND, UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM, UNITED STATES OF AMERICA, URUGUAY, VIETNAM, WIPO – International.
(halaman 54);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Bukti P-77 sampai dengan Bukti P-83 **berupa foto penjualan merek TIMBERLAND di Indonesia dan seluruh dunia serta berbagai macam promosi merek TIMBERLAND dimedia**



cetak, elektronik serta media sosial. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut Penggugat dapat membuktikan bahwa merek TIMBERLAND miliknya adalah merek terkenal. Dimana Penggugat telah mendaftarkan mereknya diberbagai negara, peredaran merek TIMBERLAND yang luas serta promosi yang gencar yang dilakukan oleh Penggugat melalui berbagai macam media. Atas hal tersebut maka petitum poin 2 Penggugat layak untuk dikabulkan dengan **“Menyatakan merek TIMBERLAND milik Penggugat sebagai merek terkenal”** (halaman 54);

- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 276K/Pdt.Sus-HKI/2014 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam perkara sengketa Merek “PHILIP STEIN” antara PHILIP STEIN HOLDING, INC. (ic. Penggugat) melawan KASIM HALIM (ic. Tergugat), dimana dalam amar putusannya mempertimbangkan hal berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan 1 sampai 15

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek yang diminta dibatalkan oleh Penggugat/Pemohon kasasi adalah Merek Philip Stein milik Tergugat I yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Haki pada tanggal 20 Agustus 2008 daftar Np. IDM 000174089 kelas barang 25;
- Bahwa Penggugat/Pemohon kasasi mengajukan pendaftaran Merek Philips Stein untuk kelas barang 25 pada tanggal 30 Agustus 2013, daftar No. DOO 2013040845, baru kemudian mengajukan gugatan pembatalan Merek dengan alasan Tergugat/Termohon Kasasi membonceng, meniru, serta menjiplak ketenaran



Merek Philip Stein milik Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah menjadi Merek terkenal;

- Bahwa dari pembuktian yang dilakukan Penggugat/Pemohon kasasi, ternyata merek yang dinyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dikwalifikasi sebagai merk terkenal, karena hanya terdaftar di 4 (empat) negara sedangkan dibeberapa Negara yang diajukan sebagai pembuktian pendaftarannya belum mendapat pengesahan/belum dikeluarkan persetujuan dari pihak berwenang;
- Bahwa pendaftaran yang telah dilakukan di 4 (empat) Negara itupun terdaftar pada kelas 14 bukan pada kelas 25 sebagaimana pendaftaran Merek milik Tergugat di negara Indonesia, sehingga belum dapat disebut sebagai Merek terkenal yang layak ditiru, dijiplak atau dibonceng ketenaran merknya;

36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwasanya merek MASON milik Penggugat tidak memenuhi kriteria-kriteria untuk dapat secara pantas dinyatakan sebagai merek terkenal, sehingga dengan demikian sudah sepatunya gugatan a quo dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TENTANG SOMASI DAN LAPORAN POLISI DARI PENGGUGAT TIDAK RELEVAN UNTUK DIPERTIMBANGKAN DALAM GUGATAN A QUO, KARENA TELAH DITOLAK DAN DIBERHENTIKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH BALI

37. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, dimana pada pokoknya mendalilkan adanya Somasi dan Laporan Polisi dari Penggugat sebagai bentuk iktikad tidak baik Tergugat I dalam memperoleh varian merek M.Mason;
38. Bahwa sebagaimana Tergugat I tegaskan berkali-kali bahwasanya Tergugat I adalah pembeli dan penurus hak atas varian merek M. MASON milik Tergugat I. Sehingga secara yuridis, Tergugat I memiliki hak eksklusif untuk menggunakan varian merek M. Mason di Indonesia dan demikian tidak ada pelanggaran hak atas merek sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo;



39. Bahwa somasi yang diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini dikarenakan dalam ke-3 (ketiga) somasi yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I yang pada pokoknya berisikan tentang adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat I, **secara hukum tidak terbukti bentuk pelanggaran hak atas merek oleh Tergugat I** sebagaimana ditunjukkan dengan adanya Penghentian Penyelidikan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/329/VI/2023/SPKT/POLDA BALI, tanggal 26 Juni 2023;
40. Bahwa selanjutnya patut diketahui atas Laporan Pidana yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana juga didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 16 Gugatan *a quo* terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Mason milik Penggugat, Laporan tersebut **telah dihentikan** oleh Kepolisian Daerah Bali dan saat ini memperoleh status "**Penyelidikan Dihentikan**" sejak tanggal 18 Maret 2024. Adapun penghentian penyelidikan tersebut secara yuridis menunjukkan bahwa **tidak ditemukannya unsur pidana pelanggaran merek atas penggunaan varian merek M. Mason oleh Tergugat I** sebagaimana didalilkan Penggugat (ic. pelapor). Sehingga adanya Laporan Pidana tersebut tidak dapat memenuhi dalil-dalil Penggugat dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan *a quo*.
41. Bahwa perlu Penggugat tekankan dan pertegas sekali lagi, gugatan *a quo* adalah Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis, bukan berfokus pada adanya pelanggaran hak atas Merek. Sehingga apabila Tergugat I menggunakan dalil adanya somasi dan Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana pelanggaran merek adalah **SANGAT TIDAK RELEVAN dan TIDAK MEMILIKI KETERKAITAN dengan unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam Gugatan Pembatalan Merek**. Adapun dalam posita gugatan angka 14 yang pada pokoknya Tergugat I mendalilkan tidak adanya tanggapan dari Penggugat sebagai bentuk iktikad tidak baik Penggugat dan adanya Laporan Polisi sebagaimana didalilkan pada posita angka 16 yang kemudian dihentikan penyelidikannya, **tidak dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk membuktikan iktikad tidak baik Penggugat dalam memperoleh hak atas mereknya**. Dengan



demikian, apabila dalil-dalil tersebut digunakan sebagai pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sejatinya menjadikan pokok perkara menjadi tidak jelas dan rancu antara Gugatan Pembatalan dan adanya Pelanggaran Merek;

42. Bahwa selanjutnya terkait dengan laporan dugaan tindak pidana pelanggaran merek yang dilaporkan Penggugat terhadap Tergugat I tersebut. **Kami mengsomier Penggugat untuk membuktikan (ic. Kami mohon Akta)** seluruh dokumen yang berkaitan dengan laporan tindak pidana tersebut, termasuk namun tidak terbatas dengan Asli Laporan Polisi dan Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan;
43. Bahwa dengan telah dihentikannya proses penyelidikan oleh Dirreskrimsus Polda Bali maka secara hukum telah terbukti secara sah terkait dengan tidak adanya bentuk pelanggaran hak atas merek sebagaimana berulang kali didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengesampingkan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran merek Penggugat.

PERMOHONAN:

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk sudilah kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami



mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat II telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* tanggal 12 November 2024, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, terdapat merek yang menggunakan unsur kata "MASON" milik Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut :

M.

- a. Merek **M. MASON BAR & GRILL** Nomor Pendaftaran IDM001101224 untuk melindungi jenis jasa pada kelas 43.
- b. Merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/0ceeb22b-9a94-4b8f-adbf-ea8079a0548b.jpg" *
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/0ceeb22b-9a94-4b8f-adbf-ea8079a0548b.jpg" *
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/0ceeb22b-9a94-4b8f-adbf-ea8079a0548b.jpg" *

M.

- MERGEFORMATINET **M. MASON HOSPITALITY GROUP** Nomor Pendaftaran IDM001101225 untuk melindungi jenis jasa pada kelas 43.
- c. Merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/d162e0a2-5991-43b5-8ed9-3ee551620722.jpg" *
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/d162e0a2-5991-43b5-8ed9-3ee551620722.jpg" *
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/d162e0a2-5991-43b5-8ed9-3ee551620722.jpg" *



M.

MERGEFORMATINET M. MASON MERCHANTS Nomor Pendaftaran
IDM001101226 untuk melindungi jenis jasa pada kelas 43.

- d. Merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/bb7474cc-cb37-402b-9a43-3d697289a7fc.jpg" *
- MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/bb7474cc-cb37-402b-9a43-3d697289a7fc.jpg" *
- MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/bb7474cc-cb37-402b-9a43-3d697289a7fc.jpg" *

M.

MERGEFORMATINET M. MASON TRADING CO. Nomor Pendaftaran
IDM001101227 untuk melindungi jenis jasa pada kelas 43.

- e. Merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/f7ac4eac-bb74-4494-941e-3ca6a77ab1b3.jpg" *
- MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/f7ac4eac-bb74-4494-941e-3ca6a77ab1b3.jpg" *
- MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-23/f7ac4eac-bb74-4494-941e-3ca6a77ab1b3.jpg" *

M.

MERGEFORMATINET M. MASON WOODFIRE Nomor Pendaftaran
IDM001101228 untuk melindungi jenis jasa pada kelas 43.

- f. Merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/251937ea-814e-4518-a78d-9db5caffaa68.jpg" *
- MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/251937ea-814e-4518-a78d-9db5caffaa68.jpg" *



MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/251937ea-814e-4518-a78d-9db5caffaa68.jpg" *

M.

M. MASON CHARCOAL & GRILL

MERGEFORMATINET Nomor Pendaftaran
IDM001147855 untuk melindungi jenis jasa pada kelas 43.

g. Merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/bd325684-0d4b-4144-8ba3-5da926f93764.jpg" *

MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/bd325684-0d4b-4144-8ba3-5da926f93764.jpg" *

MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/bd325684-0d4b-4144-8ba3-5da926f93764.jpg" *

M.

MERGEFORMATINET M. MASON & BACK ROOM Nomor Pendaftaran
IDM001160693 untuk melindungi jenis jasa pada kelas 43.

h. Merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/7c1e38de-2726-4a67-b198-6f7bb745398c.jpg" *

MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/7c1e38de-2726-4a67-b198-6f7bb745398c.jpg" *

MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/7c1e38de-2726-4a67-b198-6f7bb745398c.jpg" *

M.

MERGEFORMATINET M. MASON PURVEYORS Nomor Pendaftaran
IDM001174796 untuk melindungi jenis jasa pada kelas 43.

selanjutnya disebut merek milik Tergugat I.



2. Bahwa dengan terdaptarnya merek milik Tergugat I, dalam masa pengumuman tidak terdapat keberatan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat I oleh pihak lain dan permohonan pendaftaran merek milik Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang merek sehingga merek milik Tergugat I layak terdaftar di Daftar Umum Merek.

Tentang Merek Terkenal

3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal tidaklah relevan, karena berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keterkenalan merek milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek milik Penggugat oleh masyarakat. Bisa saja Penggugat hanya mendaftarkan mereknya di berbagai negara namun tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara-negara dimana merek tersebut didaftarkan serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan.
4. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa suatu merek yang terdaftar di luar Negara Republik Indonesia dan pemiliknya berasal dari luar Negara Republik Indonesia **tidaklah serta merta menjadi merek terkenal di Indonesia**, perlu dilihat pula apakah merek milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.
5. Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Penggugat merupakan merek terkenal adalah tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur



dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

6. Dengan kata lain, keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

7. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis, artinya pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis menjadi dasar pertimbangan bagi Tergugat II juga dalam pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat I.
8. Bahwa dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, Tergugat II juga memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen.
9. Bahwa merek milik Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis karena Tergugat II mempertimbangkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam aspek persamaan secara visual, fonetik dan konseptual antara merek milik Tergugat I dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis, selain itu merek



milik Tergugat I mempunyai daya pembeda sehingga merek milik Tergugat I layak terdaftar.

10. Bahwa selain merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat I terdaftar berdampingan, Tergugat II menyampaikan bahwa terdapat merek terdaftar menggunakan unsur kata "MASON" telah terdaftar berdampingan milik pihak lain pada kelas 43 dengan rincian sebagai berikut :

a. Merek

INCLUDEPICTURE

"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2007-06-29/J002007020972.jpg" *

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2007-06-29/J002007020972.jpg" *

MERGEFORMATINET

INCLUDEPICTURE

"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2007-06-29/J002007020972.jpg" *

MERGEFORMATINET



Nomor Pendaftaran IDM000188544 milik PT. SATYA PARAHYANGAN RESORT pada kelas 43.



MASON PINE
HOTEL

b. Merek

Nomor Pendaftaran IDM000948913 milik PT.

SATYA PARAHYANGAN RESORT pada kelas 43.

Artinya bahwa merek menggunakan unsur kata "MASON" dapat terdaftar berdampingan dengan pihak yang berbeda sepanjang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis atau mempunyai daya pembeda.

11. Oleh karena itu, antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat I dapat terdaftar berdampingan karena merek milik Tergugat I tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang dimohonkan terlebih dahulu milik pihak lain untuk jenis barang dan/atau jasa sejenis.

Tentang Iktikad Tidak Baik

12. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Tergugat I beriktikad tidak baik dengan membonceng merek milik Penggugat tidaklah benar,



karena merek milik Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Tergugat II dalam pemeriksaan substantif.

13. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek milik Tergugat I, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng merek milik pihak lain atau itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan bagi Tergugat II. Dengan demikian, pendaftaran merek milik Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON RESTAURANT" Nomor IDM000822460, Tanggal Penerimaan 06 November 2018, Kelas Barang/Jasa 43, atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON WARUNG" Nomor IDM000822458, Tanggal Penerimaan 06 November 2018, Kelas Barang/jasa 43, atas nama Penggugat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON BISTRO" Nomor IDM000822463, Tanggal Penerimaan 06 November 2018, Kelas Barang/Jasa 43, atas nama Penggugat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON COFFEE , SHOP" Nomor IDM000822464, Tanggal Penerimaan 06 November 2018, Kelas Barang/Jasa 43, atas nama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Merek "Mason Adventures Bali" Nomor IDM000770305, Tanggal Penerimaan 16 Oktober 2017, Kelas Barang/Jasa 41, atas nama Penggugat;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON ADVENTURES" Nomor IDM000822456, Tanggal Penerimaan 06 November 2018, Kelas Barang/Jasa 41, atas nama Penggugat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON BALI" Nomor IDM000822455, Tanggal Penerimaan 06 November 2018, Kelas Barang/Jasa 41, atas nama Penggugat;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON ADVENTURE RAFTING" dengan Nomor IDM000737463, Tanggal Penerimaan 01 Februari 2018, Kelas Barang/Jasa 41, atas nama Penggugat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan" Nomor IDM000759972, Tanggal Penerimaan 22 Juni 2017, Kelas Barang/Jasa 41, atas nama Penggugat;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Merek "Mason Elephant Park & Lodge" Nomor IDM000712352, Tanggal Penerimaan 25 Januari 2018, Kelas Barang/Jasa 41, atas nama Penggugat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON ADVENTURES BALI" Nomor IDM000712505, Tanggal Penerimaan 25 Januari 2018, Kelas Barang/Jasa 39, atas nama Penggugat;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE" Nomor IDM000712557, Tanggal Penerimaan 25 Januari 2018, Kelas Barang/Jasa 39, atas nama Penggugat;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON SKY TOURS" Nomor IDM000712469, Tanggal Penerimaan 25 Januari 2018, Kelas Barang/Jasa 39, atas nama Penggugat;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON GOURMENT GELAO + Logo" Nomor IDM000611937, Tanggal Penerimaan 11 Januari 2017, Kelas Barang/Jasa 35, atas nama Penggugat;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON GOURMENT BAKERY + Logo" Nomor IDM000604211, Tanggal

Halaman 76 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



- Penerimaan 11 Januari 2017, Kelas Barang/Jasa 35, atas nama Penggugat;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON BAKERY" Nomor IDM000747319, Tanggal Penerimaan 06 November 2018, Kelas Barang/Jasa 30, atas nama Penggugat;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON CHOCOLATES" Nomor IDM000747505, Tanggal Penerimaan 06 November 2018, Kelas Barang/Jasa 30, atas nama Penggugat;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON CHOCOLATES + Logo" Nomor IDM000847518, Tanggal Penerimaan 14 Oktober 2019, Kelas Barang/Jasa 30, atas nama Penggugat;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON GOURMENT CHOCOLATE FACTORY + Logo" Nomor IDM000611936, Tanggal Penerimaan 11 Januari 2017, Kelas Barang/Jasa 30, atas nama Penggugat;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON GELATO" Nomor IDM000747520, Tanggal Penerimaan 06 November 2018, Kelas Barang/Jasa 30, atas nama Penggugat;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON EDEL BALI + Logo" Nomor IDM000847536, Tanggal Penerimaan 14 Oktober 2019, Kelas Barang/Jasa 30, atas nama Penggugat;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON GROUP" Nomor 40201825684X, Tanggal Pendaftaran 10 Desember 2018, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Negara Singapura dan terjemahannya;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON GROUP" Nomor 201112963, Tanggal Pendaftaran 21 Desember 2018, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Negara Thailand dan terjemahannya;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Merek "MASON GROUP" Nomor 385058, Tanggal Pendaftaran 12 Desember 2018, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Negara Vietnam dan terjemahannya;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Keluarga Made Yanie Mason (Penggugat);

Halaman 77 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



26. Bukti P-26 : Printout *Database* WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (WIPO) terkait Merek-Merek Penggugat dari P.1 sampai P.24 yang telah terdaftar di WIPO;
27. Bukti P-27 : Foto Public Figure (tokoh publik) yang berkunjung pada usaha Penggugat dengan merek-merek yang pada pokoknya menggunakan unsur kata MASON;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari Indonesia Trevel & Tourism Award 2023/2024 kepada Merek Usaha Penggugat MASON ADVENTURES BALI sebagai Indonesia Leading Tourist Activity Operator;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan WORLD LUXURY AWARDS kepada Merek Usaha Penggugat Mason Elephant Lodge sebagai Luxury Eco Safary Lodge tahun 2020, Pemenang tingkat Indonesia;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan WORLD LUXURY AWARDS kepada Merek Usaha Penggugat Mason Elephant Lodge sebagai Luxury Lodge tahun 2018, Pemenang tingkat Benua Asia;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan WORLD LUXURY AWARDS kepada Merek Usaha Penggugat Mason Elephant Lodge sebagai Luxury Eco Safary Lodge tahun 2018, Pemenang tingkat Global;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan WORLD LUXURY AWARDS kepada Merek Usaha Penggugat Mason Elephant Lodge sebagai Luxury Eco Safary Lodge tahun 2019, Pemenang tingkat Global;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikasi CHSE tertanggal 21 September 2021 kepada usaha Penggugat dengan Merek MASON ELEPHANT PARK & LODGE dalam lingkup Sertifikasi Daya Tarik Wisata, dengan Kategori Penilaian Memuaskan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikasi penghargaan dari ASIAN CAPTIVE ELEPHANT STANDARDS CERTIFY kepada usaha Penggugat dengan Merek MASON ELEPHANT PARK & LODGE karena telah menyelesaikan semua kriteria wajib dan 81% kriteria lanjut;



35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikasi penghargaan dari ASIAN CAPTIVE ELEPHANT STANDARDS CERTIFY kepada usaha Penggugat dengan Merek MASON ELEPHANT PARK & LODGE karena telah menyelesaikan semua kriteria wajib dan 90% kriteria lanjut;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari Tripadvisor tahun 2019 kepada usaha Penggugat dengan Merek MASON JUNGLE BUGGIES;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari BALI NOW kepada usaha Penggugat dengan Merek Mason Advetures;
38. Bukti P-38 : Printout Sertifikat Penghargaan dari ROYAL BALI NETWORK tahun 2019 kepada usaha Penggugat dengan Merek MASON ADVENTURE sebagai Top Ten Best Rafting;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari BALI NOW tahun 2017 kepada usaha Penggugat dengan Merek Mason Adventures Bali;
40. Bukti P-40 : Printout Sertifikat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tanggal 19 September 2021 kepada usaha Penggugat dengan Merek MASON ELEPHANT PARK & LODGE;
41. Bukti P-41 : Printout Sertifikat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tanggal 18 September 2021 kepada usaha Penggugat dengan Merek MASON ADVENTURE RAFTING;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat CHSE tanggal 18 September 2021 kepada usaha Penggugat dengan Merek MASON ADVENTURE RAFTING;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari SKAL INTERNATIONAL tertanggal 22 Oktober 2022 kepada usaha Penggugat dengan Merek Mason Elephant Park & Lodge;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Brosus dari merek Penggugat MASON ADVENTURES;



45. Bukti P-45 : Fotokopi Lembaran/Halaman buku pemasaran dari merek Penggugat MASON ADVENTURES;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Brosur pemasaran dari merek Penggugat MASON CHOCOLATES;
47. Bukti P-47 : Foto-foto pemasaran produk ketika usaha Penggugat dengan merek-merek MASON milik Penggugat yang melakukan secara luas bahkan sampai ke luar negeri yaitu China dan juga mendapat penghargaan pada Indonesia Travel & Tourism Awards 2023/2024;
48. Bukti P-47 A : Fotokopi Foto ketika usaha Penggugat dengan merek MASON ADVENTURES melakukan pemasaran dengan mengikuti pameran di India tahun 2024;
49. Bukti P-48 : Flashdisk berisi Video merek milik Penggugat MASON ADVENTURE TOURS yang diputar di maskapai penerbangan Garuda Indonesia;
50. Bukti P-49 : Fotokopi Ulasan Media Masa Kompas tanggal 07/02/2023, dengan Judul "6 Tempat Oleh-oleh Coklat di Bali, Favorit Wisatawan", yang salah satunya adalah coklat merek Mason Chocolates;
51. Bukti P-50 : Fotokopi Ulasan Media Masa Good News From Indonesia tanggal 29 Desember 2020, dengan Judul "Bali Bergeliat, Hasilkan Produk Cokelat dari Kakao Jembrana yang membahas coklat merek Penggugat Mason Chocolates;
52. Bukti P-51 : Fotokopi Ulasan Media Masa Liputan 6 tanggal 20 November 2022, dengan Judul "Berdayakan Masyarakat Lokal, Produk Cokelat Bali tembus pasar Eropa yang membahas merek coklat milik Penggugat yaitu Mason Chocolates;
53. Bukti P-52 : Fotokopi Ulasan Media Masa OKEZONE tanggal 21/11/2022, dengan Judul "Dapat Dukungan LPEI, Mason Chocolate Asal Bali Tembus Pasar Global;
54. Bukti P-53 : Fotokopi Ulasan Media Masa SOLOaja, tanggal 19 November 2022, dengan Judul "Mason Chocolate, Berdayakan Masyarakat lokal Tembus Ekspor ke Pasar Eropa;



55. Bukti P-54 : Fotokopi Ulasan Media Masa Jurnal Harian Kota tanggal 20 November 2022, dengan Judul "Dibalik Sukses Mason Chocolate Tembus Pasar Eropa, Ada Peran masyarakat Lokal Bali;
56. Bukti P-55 : Fotokopi Ulasan Media Masa dari Dubai tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Chocolate;
57. Bukti P-56 : Fotokopi Ulasan Media Masa BALI NOW tanggal 31 Agustus 2023 tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Adventure;
58. Bukti P-57 : Fotokopi Ulasan Media Masa BALI NOW tanggal 15 Mei 2023 tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Adventure dan Mason Jungle Buggies;
59. Bukti P-58 : Fotokopi Ulasan Media Masa BALI NOW tanggal 8 Mei 2024 tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Chocolate;
60. Bukti P-59 : Fotokopi Ulasan Media Masa Sunday Times 30 April 2023 dari Australia tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Adventures Bali;
61. Bukti P-60 : Fotokopi Ulasan Media Masa BALI NOW edisi Sept-Oct 2023 tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Adventure dan Mason Adventures Rafting;
62. Bukti P-61 : Printout Ulasan Media Masa BALI NOW edisi Juli-Agustus 2024 tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Adventure, Mason Jungle Buggies, Mason Elephant Prak & Lodge dan Mason;
63. Bukti P-61 A : Printout terjemahan bukti surat P-61;
64. Bukti P-62 : Printout Ulasan Media Masa BALI NOW edisi Sept-Oct 2024 tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Adventures dan Mason Chocolates;
65. Bukti P-62 A : Fotokopi terjemahan bukti surat P-62;
66. Bukti P-63 : Printout Ulasan Media Masa WANDERNESIA tanggal tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Adventure;
67. Bukti P-63 A : Fotokopi ; terjemahan bukti surat P-63



68. Bukti P-64 : Printout Ulasan Media Masa The Yak Online tanggal 20 Juni 2023 tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Adventures;
69. Bukti P-64 A : Fotokopi terjemahan bukti surat P-64;
70. Bukti P-65 : Printout Ulasan Media Masa BEAUTIFUL BALI tentang usaha Penggugat dengan merek MASON JUNGLE BUGGIE;
71. Bukti P-65 A : Fotokopi terjemahan bukti surat P-65;
72. Bukti P-66 : Printout Ulasan Media Masa Prime Plaza Hotel Sanur Bali tentang usaha Penggugat dengan merek MASON JUNGLE BUGGIE;
73. Bukti P-66 A : Fotokopi terjemahan bukti surat P-66;
74. Bukti P-67 : Fotokopi Ulasan Media Masa Denpost tentang usaha Penggugat dengan merek Mason Elephant Park;
75. Bukti P-68 : Foto MASON Restoran milik Penggugat;
76. Bukti P-69 : Fotokopi Pemasaran Produk merek MASON CHOCOLATES milik Penggugat pada SHOPEE;
77. Bukti P-70 : Foto Plang/tembok yang bertuliskan MASON pada Restaurant Tergugat I sebelum menerima surat somasi dari Penggugat;
78. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 03/KA/FDP/III/ 2023 tanggal 08 Maret 2023, yang diantar langsung oleh kuasa hukum Penggugat;
79. Bukti P-71 A : Fotokopi tanda terima surat somasi (bukti surat P-71) oleh Tergugat I;
80. Bukti P-72 : Fotokopi surat Somasi Kedua dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 05/KA/FDP/III/ 2023 tanggal 17 Maret 2023, yang diantar langsung oleh kuasa hukum Penggugat;
81. Bukti P-72 A : Fotokopi tanda terima surat somasi kedua (bukti surat P-72) oleh Tergugat I;
82. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Somasi Ketiga dan Terakhir dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 07/KA/FDP/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, yang diantar langsung oleh kuasa hukum Penggugat;

Halaman 82 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



83. Bukti P-73 A : Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi Ketiga dan Terakhir (bukti surat P-73) oleh Tergugat I;
84. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Somasi Terakhir dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 14/KA/FDP/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, yang diantar langsung oleh kuasa hukum Penggugat;
85. Bukti P-74 A : Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi Ketiga dan Terakhir (bukti surat P-74) oleh Tergugat I;
86. Bukti P-75 : Fotokopi Chat Whatsapp antara anak Penggugat bernama Jian Mason dengan Dominique Noela Brett (pihak Tergugat I);
87. Bukti P-75 A : Fotokopi terjemahan bukti surat P-75;
88. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/329/VI/2023/SPKT POLDA BALI tanggal 26 Juni 2023;
89. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Polisi Nomor: B/1244/VI/RES.2.1./2024/Ditreskrimsus, tanggal 3 Juni 2024;
90. Bukti P-78 : Printout merek milik Tergugat I yaitu M. MASON BAR & GRILL + Logo M Nomor IDM001101224 tanggal penerimaan 23-03-2023 ;
91. Bukti P-79 : Printout merek milik Tergugat I yaitu M. MASON HOSPITALITY GROUP & GRILL + Logo M Nomor IDM001101225 tanggal penerimaan 23-03-2023;
92. Bukti P-80 : Printout merek milik Tergugat I yaitu M. MASON MERCHANTS + Logo M Nomor IDM001101226 tanggal penerimaan 23-03-2023;
93. Bukti P-81 : Printout merek milik Tergugat I yaitu M. MASON TRADING CO. + Logo M Nomor IDM001101227 tanggal penerimaan 23-03-2023;
94. Bukti P-82 : Printout merek milik Tergugat I yaitu M. MASON WOODFIRE + Logo M Nomor IDM001101228 tanggal penerimaan 23-03-2023;
95. Bukti P-83 : Printout merek milik Tergugat I yaitu M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M Nomor IDM001147855 tanggal penerimaan 28-03-2023;

Halaman 83 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



96. Bukti P-84 : Printout merek milik Tergugat I yaitu M. MASON & BACK ROOM + Logo M Nomor IDM001160693 tanggal penerimaan 28-03-2023;
97. Bukti P-85 : Printout merek milik Tergugat I yaitu M. MASON PURVEYORS + Logo M Nomor IDM001174796 tanggal penerimaan 28-03-2023;
98. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan dan/atau Pencoretan dan/atau Pencabutan Merek Terdaftar M. MASON BAR & GRILL + Logo M. Dengan Nomor IDM001101224 milik Tergugat I oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, tertanggal 30 Oktober 2023;
99. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan dan/atau Pencoretan dan/atau Pencabutan Merek Terdaftar M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M. Dengan Nomor IDM001101225 milik Tergugat I oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, tertanggal 30 Oktober 2023;
100. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan dan/atau Pencoretan dan/atau Pencabutan Merek Terdaftar M. MASON MERCHANTS + Logo M. Dengan Nomor IDM001101226 milik Tergugat I oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, tertanggal 30 Oktober 2023;
101. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan dan/atau Pencoretan dan/atau Pencabutan Merek Terdaftar M. MASON TRADING CO. + Logo M. Dengan Nomor IDM001101227 milik Tergugat I oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, tertanggal 30 Oktober 2023;
102. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan dan/atau Pencoretan dan/atau Pencabutan Merek Terdaftar M.



MASON WOODFIRE + Logo M. Dengan Nomor IDM001101228 milik Tergugat I oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, tertanggal 30 Oktober 2023;

103. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Keberatan dan Usulan Penolakan Pendaftaran Merek M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M. Dengan Nomor Permohonan J162023026123 milik Tergugat I oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, tertanggal 30 Oktober 2023;

104. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Keberatan dan Usulan Penolakan Pendaftaran Merek M. MASON & BACK ROOM + Logo M. Dengan Nomor Permohonan J162023026118 milik Tergugat I oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, tertanggal 30 Oktober 2023;

105. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Keberatan dan Usulan Penolakan Pendaftaran Merek M. MASON PURVEYORS + Logo M. Dengan Nomor Permohonan J162023026115 milik Tergugat I oleh Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, tertanggal 30 Oktober 2023;

106. Bukti P-94 : Printout contoh permohonan pendaftaran Merek sejenis atas nama Widodo Hariyanto yaitu M. MASON Nomor permohonan: JID2023024509, yang ditolak permohonan pendaftaran mereknya karena mengandung unsur kata MASON;

107. Bukti P-95 : Printout contoh permohonan pendaftaran Merek sejenis atas nama Widodo Hariyanto yaitu M. MASONS. + Logo M. Nomor permohonan: JID2023024510, yang ditolak permohonan pendaftaran mereknya karena mengandung unsur kata MASON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti P-96 : Printout contoh permohonan pendaftaran Merek sejenis atas nama Widodo Hariyanto yaitu M. MASON & CO Nomor permohonan: JID2023024514, yang ditolak permohonan pendaftaran mereknya karena mengandung unsur kata MASON;
109. Bukti P-97 : Printout contoh permohonan pendaftaran Merek sejenis atas nama Widodo Hariyanto yaitu M. MASON RESTAURANT GROUP + Logo M. Nomor permohonan: JID2023025181, yang ditolak permohonan pendaftaran mereknya karena mengandung unsur kata MASON;
110. Bukti P-98 : Fotokopi Google Review Pelanggan bernama Aaron Shahab untuk Restoran M. MASON BAR & GRILL Tergugat I yang mengira bahwa Restoran Tergugat I merupakan Restoran Penggugat karena memiliki nama MASON yang dikenal oleh Pelanggan tersebut sebagai merek dan usaha dari Penggugat;
111. Bukti P-98 A : Printout terjemahan dari P-98;
112. Bukti P-99 : Fotokopi Google Review Pelanggan bernama Wooloomooloo untuk Restoran M. MASON BAR & GRILL Tergugat 1 yang mengira bahwa Restoran Tergugat I merupakan Restoran Penggugat karena memiliki nama MASON yang dikenal oleh Pelanggan tersebut sebagai merek dan usaha dari Penggugat;
113. Bukti P-99 A : Fotokopi terjemahan dari P-99;
114. Bukti P-100 : Flashdisk berisi Video pegawai Tergugat 1 pada Restoran MASON Tergugat 1 yang menyampaikan kepada pelanggan bahwa di Restoran sudah tidak lagi menggunakan MASON karena kalah dengan MASON ADVENTURE milik Pengugat;
115. Bukti P-101 : Fotokopi Bill/tagihan pada Restoran MASON Tergugat I, tertanggal 25/02/2023;
116. Bukti P-102 : Printout Laman Gofood Mason Restaurant milik Tergugat I;
117. Bukti P-103 : Printout Laman Pencarian pada pencarian di Google tentang merek MASON Tergugat I;
118. Bukti P-104 : Fotokopi Website MASON milik Tergugat I;

Halaman 86 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. Bukti P-105 : Printout anak-anak Penggugat menerima Penghargaan WORLD LUXURY AWARDS kepada Merek Usaha Penggugat Mason Elephant Lodge pada tahun 2018 dihubungkan dengan bukti surat P-30 dan P-31 dan juga pemasaran produk merek MASON JUNGLE BUGGIES dan MASON ADVENTURES BALI milik Penggugat di Royal Pert Show 2019;
120. Bukti P-106 : Printout Proses Permohonan Merek M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M. Milik Tergugat I dengan No.Permohonan J162023026123, Tanggal Permohonan 28-03-2023 pada Tergugat II;
121. Bukti P-107 : Fotokopi Printout Proses Permohonan Merek M. MASON & BACK ROOM + Logo M. Milik Tergugat I dengan No.Permohonan J162023026118, Tanggal Permohonan 28-03-2023, pada Tergugat II;
122. Bukti P-108 : Printout Proses Permohonan Merek M. MASON PURVEYORS + Logo M. Milik Tergugat I dengan No.Permohonan J162023026115, Tanggal Permohonan 28-03-2023, pada Tergugat II;
123. Bukti P-109 : Fotokopi Story media sosial Instagram Pegawai Tergugat 1 dengan tulisan "sorry om @pandji.pragiwaksono trimakasih sudah dinner bersama keluarga di resto "mason bali";
124. Bukti P-110 : Fotokopi foto suasana restoran MASON milik Tergugat 1 di canggu, yang mana terdapat papan berwarna hitam (kanan) dengan tulisan MASON'S SPECIAL;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-26, P-38, P-40, P-41, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-94, P-95, P-96, P-97, P-98, P-98 A, P-105, P-106, P-107, P-108 berupa Printout, bukti P-27, P-43, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75 A, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85, P-99, P-99 A, P-101, P-102, P-103, P-104, P-109, P-110 berupa Fotokopi dari Fotokopi, bukti P-47, P-47 A, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60 berupa Fotokopi dari printout;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putu Budiartana;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat (ibu Made Yanie Mason);
- Bahwa saksi merupakan staff/karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi kerja di salah satu perusahaan yang dipimpin oleh ibu Made Yanie Mason (penggugat);
- Bahwa saksi bekerja sebagai staff Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi bekerja dalam posisi sebagai staff accounting, dan bekerja sejak tahun 2004 dan saksi menerima gaji dari perusahaan yang Ibu Made Yanie Mason (penggugat) sebagai direktornya;
- Bahwa ibu Made Yanie Mason (penggugat) dalam namanya ada nama Mason nama Mason tersebut adalah nama Family (keluarga). artinya seluruh keluarga Ibu Made Yanie Mason (penggugat) memakai nama Mason. Keluarga Ibu Made Yanie Mason (penggugat) yaitu Nagel Mason suami dari ibu Made Yanie Mason (penggugat), Jian Mason dan Shan Mason anak dari ibu Made Yanie Mason (penggugat);
- Bahwa saksi tahu ibu Made Yanie Mason (penggugat) ada memiliki usaha-usaha yang memiliki merek dagang dengan unsur nama Mason;
- Bahwa usaha-usaha dari ibu Made Yanie Mason (penggugat) yaitu Mason restoran, Mason coklat, Mason Jungle Buggies, Mason rafting, Mason elephant Park. Bahwa usaha ibu Made Yanie Mason (penggugat) banyak dan semua usahanya menggunakan nama Mason;
- Bahwa ibu Made Yanie Mason (penggugat) sudah menggunakan nama Mason pada usahanya dari mulai saksi bekerja tahun 2004;
- Bahwa usaha-usaha penggugat (ibu Made Yanie Mason) yang menggunakan nama Mason sudah memiliki merek dagang yang terdaftar. Saksi pernah lihat sertifikatnya, namun saksi kurang tahu mulai kapan didaftarkan, dan tidak tahu sertifikat atas nama siapa serta dari tahun berapa sampai tahun berapa. Saksi juga lupa kapan saksi melihat sertifikat tersebut;



- Bahwa merek-merek yang menggunakan unsur kata masuk Mason penggugat (ibu Made Yanie Mason) juga terdaftar di luar negeri yaitu di Thailand dan Singapura;
- Bahwa usaha-usaha penggugat (ibu Made Yanie Mason) yang menggunakan unsur nama Mason pada merek-mereknya ini, untuk pemasarannya sampai di luar negeri. Jadi kita ada event-event di luar negeri seperti di Australia, di Arab dan singapura. Kita ikut fear disana dan setiap ada kegiatan dari Kementerian Pariwisata juga ikut untuk promosikan Mason ke luar negeri. jadi setiap ada kementerian pariwisata membuat promosi keluar negeri, biasanya kita (usaha Penggugat) diinformasikan jadi kita akan ikut disitu untuk promosi di sana;
- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan penggugat (ibu Made Yanie Mason) untuk memperkenalkan Mason sebagai usahanya ini yaitu dia membuat brosur-brosur, memasang baliho-baliho juga, juga pernah pasang iklan Mason di maskapai penerbangan Garuda. Bahwa tingkat promosi yang dilakukan khususnya di Bali dengan menempatkan brosur-brosur di tempat-tempat travel agent yang bekerjasama dengan kita, di jalan-jalan kita pasang baliho yang cukup besar dan penunjuk jalan yang menunjuk dan mengarahkan ke tempat wisatanya Mason, juga ada Billboard di daerah singapadu dan Denpasar juga ada;
- Bahwa usaha penggugat (ibu Made Yanie Mason) ini hanya di Bali namun promosinya sampai ke luar negeri, ke Asia dan Eropa juga;
- Bahwa produk-produk Mason, salah satunya coklat diekspor ke luar negeri ke Turki dan sudah dikenal di luar negeri;
- Bahwa pada usaha-usaha penggugat (ibu Made Yanie Mason) yang mengadakan unsur kata Mason ini, tamu-tamu wisatawan yang datang ke tempat kita (usaha penggugat) dari lingkup domestik dan dari lingkup luar negeri, dan beberapa artis internasional juga sempat datang ke tempat kita (usaha penggugat) seperti Steve Erwin, David Beckham pemain bola yang sangat terkenal pernah datang ke tempat kita untuk menikmati wisata Gajah kita di Taro, dan beberapa artis lainnya yang saksi lupa namanya karena banyak sekali datang artis-artis;



- Bahwa usaha-usaha penggugat (ibu Made Yanie Mason) yang mengandung unsur kata Mason ini juga pernah diliput oleh media yaitu Trans TV waktu itu acaranya Tukul jalan-jalan, syuting di tempat kita, Bali TV juga pernah ambil gambar ke sana;
- Bahwa usaha-usaha yang menggunakan merek Mason milik penggugat (ibu Made Yanie Mason) sudah dikenal secara luas oleh masyarakat khususnya di Bali. Citra usaha-usaha milik penggugat dengan nama Mason sangat bagus karena banyak wisatawan yang datang, karena dia tahu dari fasilitas yang kita punya, dari servis yang kita berikan kepada tamu, jadi tamu-tamu yang datang menikmati aktivitas di tempat kita;
- Bahwa usaha-usaha yang menggunakan merek Mason milik penggugat (ibu Made Yanie Mason) pernah mendapat penghargaan dari kementerian pariwisata dan piagam-piagamnya (penghargaan- penghargaan) banyak, saksi tidak bisa sebutkan satu persatu;
- Bahwa salah satu usaha penggugat (ibu Made Yanie Mason) yang menggunakan nama Mason adalah restoran yang berada di Taro, ada di Tata, dan ada di Ubud. Jadi ada lebih dari 1;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa selain restoran milik penggugat (ibu Made Yanie Mason) yang menggunakan Mason, ada restoran milik orang lain yang terletak di Canggu dan Uluwatu yang menggunakan kata Mason sebagai unsur utamanya, tetapi ada beberapa teman yang menyampaikan kepada saksi "bosmu buka restoran di Canggu ya", yang saksi tahu hanya 3 itu saja punya Mason atau penggugat (ibu Made Yanie Mason);
- Bahwa adanya kesalahpahaman dengan mengira atau menyangka bahwa restoran masuk yang di Canggu adalah milik penggugat (ibu Made Yanie Mason) karena ada yang menyampaikan kepada saksi kalau ada restoran lain menggunakan nama Mason yang memberikan servis tidak bagus kepada tamu, maka otomatis yang kena adalah Masonnya kita (merek Mason milik Penggugat). Dan inilah yang membuat Ibu Mason (penggugat) tidak bisa terima karena ada nama Mason dilua dari kepemilikan ibu Mason (penggugat);



- Bahwa yang lebih dulu ada usahanya adalah Mason Milik ibu Made Made Yanie Mason (penggugat) daripada Mason restoran yang di Canggü dan Uluwatu;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha Mason restoran yang terletak di Canggü dan Uluwatu sudah mendaftarkan mereknya pada Dirjen KI;
- Bahwa perjalanan usaha penggugat yang saksi ketahui yaitu dari usaha pertama Mason ini adalah Restoran. Karena service yang diberikan bagus dan makanan yang disajikan juga enak, maka usaha restoran berkembang makin banyak tamu yang datang, akhirnya bisa membuka usaha-usaha yang lain diluar dari restoran;
- Bahwa banyak wisatawan luar negeri yang datang ke kita (usaha milik penggugat) karena promosi yang dilakukan di luar negeri. mereka betul-betul telah mengenal nama Mason milik penggugat di luar negeri;
- Bahwa ada kepala negara juga pernah datang Toni Blair. dia mengetahui Mason ini dari promosi yang dilakukan di luar negeri;
- Bahwa usaha penggugat yang menggunakan merek Mason ada 7 yaitu Mason Elephants Safari Park Logde, Mason Adventure Rafting, Mason Jungle Buggies, Mason Restoran;
- Bahwa frekuensi orang yang datang atau membeli kalau di bulan rame yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, September, bisa terima tamu sampai 500 orang per hari. Saksi ketahui ini karena saksi mendapat laporan dari teman-teman kasir di lapangan, jumlah tamu per hari berapa, dengan total penjualan berapa, jadi di masing-masing outlet ada kasir. Jadi dia melaporkan kepada saksi jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke tempat kita (usaha penggugat) setiap hari sama jumlah uang yang diterima pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu nama Mason dari ibu Made Yanie Mason (penggugat) adalah nama family (keluarga) karena menikah dengan Nagel Mason. Selain itu saksi tidak tahu ada penetapan pengadilan soal nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di luar negeri ada orang lain yang menggunakan nama Mason;
- Bahwa saksi tidak tahu di Indonesia ada hotel yang nama Mason Pine;



- Bahwa restoran milik ibu Made Yanie Mason (penggugat) berdiri di Legian, karena semakin ramai, maka ibu Made Yanie Mason (penggugat) membuat usaha-usaha yang lain seperti Mason coklat dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat perjanjian untuk menjaga kerahasiaan dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tahu tidak tahu merek Mason milik perusahaan lain di Bali. Saksi yang mendapat laporan ada restoran Mason di Canggu dan saksi tidak pernah ke lokasinya;
- Bahwa pada restoran penggugat hanya tulisan MASON saja, huruf besar biasa. Kalau Mason Jungle Buggies ada logo semacam motor TV;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Mason yang dicanggu atau di Uluwatu dan tidak pernah ke sana, Jadi Saksi tidak pernah tahu tulisannya atau logonya dan saksi juga tidak pernah lihat websitenya;

2. I Gede Arnida;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat (ibu Made Yanie Mason);
- Bahwa saksi merupakan staff/karyawan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di usaha yang dipimpin oleh ibu Made Yanie Mason (penggugat) sejak 1996 sebagai engineer, jabatan sapi sebagai chief jenis engineer sekaligus menjalankan proyek-proyeknya Mason. nama perusahaannya Mason Adventure;
- Bahwa dalam nama Made Yanie Mason (penggugat) ada nama Mason setahu saksi nama Mason adalah nama family (keluarga) artinya anggota keluarga yang lain juga menggunakan nama Mason. Keluarganya yang pakai nama Mason suaminya Nigel Mason, anaknya Jian Mason dan Shan Mason;
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, ibu Made Yanie Mason (penggugat) menggunakan nama Mason sebagai merek dari usaha-usahanya ini;
- Bahwa usaha-usaha Milik ibu Made Yanie Mason (penggugat) yang menggunakan nama Mason, yaitu Mason restoran, Mason coklat, Mason Adventure, Mason Buggies, usaha-usahanya lebih dari satu selain Mason restoran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Made Yanie Mason (penggugat) menggunakan nama Mason pada usaha-usahanya sejak saksi bergabung tahun 1996 sudah memakai nama Mason;
- Bahwa usaha-usaha ibu Made Yanie Mason (penggugat) yang menggunakan nama Mason sudah didaftarkan dan sudah memiliki sertifikat merek dan saksi pernah lihat sertifikatnya, saksi lihat sekitar tahun 2018/2019;
- Bahwa saksi tahu merek-merek dari ibu Made Yanie Mason (penggugat) ada didaftarkan di luar negeri, ada di negara Asia yaitu Vietnam, Singapura dan Thailand;
- Bahwa usaha-usaha milik ibu Made Yanie Mason (penggugat) yang menggunakan nama Mason, baik pemasaran, promosi dan apapun terkait usaha-usaha ini selain dilakukan di lingkungan Indonesia, setahu saksi dia sering ikut eksebisi di luar negeri, namun saksi tidak ikut eksibisi ini, saksi tahu dari tim marketing. eksibisi di luar negeri di Arab Saudi, Dubai, Korea, Jepang. Serta ada produk yang juga dijual di luar negeri yaitu Mason coklat diekspor keluar negeri;
- Bawa customer atau tamu pada usaha-usaha pada ibu Made Yanie Mason (penggugat) lebih banyak dari mancanegara;
- Bahwa usaha-usaha ibu Made Yanie Mason (penggugat) juga pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dari bapak Sandiaga Uno sekitar setahun atau dua tahun lalu, sehingga usaha-usaha milik penggugat ini memiliki citra yang baik karena saksi tahu ada juga yayasan untuk lingkungan hidupnya, serta dan juga mempekerjakan banyak karyawan lokal;
- Bahwa banyak tokoh publik yang datang mengunjungi usaha Mason penggugat ada pemain bola David Beckham, Erwin Van De Sar, ada pemain Real Madrid (klub bola Spanyol), dari selebritis ada Stephen Siegel, Tony Blair;
- Bahwa tokoh publik dari Indonesia yang mengunjungi usaha penggugat yaitu Ibu Megawati, kalau artis ada Luna Maya. Bahwa Media-Media TV juga sering mengadakan acara di situ ada Trans TV, TV One, ANTV;
- Bahwa untuk lingkup Bali sendiri, nama usaha Mason milik penggugat untuk daerah pariwisata sangat terkenal karena dari promo besar-besaran dari unit bus dan semua kendaraannya di

Halaman 93 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



branding dan juga brosur-brosur dimana-mana, jadi kalau orang ditanya Mason sudah pasti ke perusahaan punya ibu Made Yanie Mason (penggugat);

- Bahwa usaha-usaha ibu Made yang menggunakan nama Mason, salah satunya adalah Mason restoran lokasinya di Taro, di Tataan, dan di kedewatan Ubud, lebih dari satu;
- Bahwa saksi tahu ada restoran di Canggu dan Uluwatu yang menggunakan nama mason pada usahanya, karena saksi pernah kesana. Saksi sering lewat di sana sebelumnya. saksi tahu di tembok ada tulisan Mason. suatu kali saksi kesana makan, saksi tanya ke salah satu karyawan (waiters) “apakah ini sama dengan Mason yang lain yang dan dia menjawab “oh bukan pak, saya juga dulu waktu melamar kerja di situ saya berpikiran kalau ini juga punya Mason Bali yang Adventure ternyata berbeda”;
- Bahwa tulisan yang di tembok hanya tulisan MASON saja;
- Bahwa ada customer-customer yang terkecoh dengan adanya tulisan nama Mason di restoran, karena saksi lihat di Instagram (media sosial) yaitu aktivitas tamu itu ada di tempatnya Mason restoran yang di Taro (usaha milik penggugat) tetapi di tagnya ke Instagram restoran Mason di Canggu, tamu tersebut salah kira, dan dilakukan oleh lebih dari satu tamu;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik Mason restoran yang di Canggu dan Uluwatu;
- Bahwa setelah ibu Made Yanie Mason (penggugat) tahu ada restoran lain di Canggu dan Uluwatu yang menggunakan nama Mason reaksinya kaget ada nama seperti itu;
- Bahwa ibu Made Yanie Mason (penggugat) sudah pernah mengambil langkah-langkah secara personal melalui anaknya Jian Mason dengan mengirimkan pesan Whatsapp ke owner (pemilik) dari Mason Canggu tersebut, namun saksi kurang tahu isi pesannya yang jelas isinya semacam keberatan atau protes dari pihak ibu Made Yanie Mason (penggugat) dan reaksinya mereka tidak menggunakan nama Mason lagi. Bahwa saksi tahu pesan Whatsapp ini dari ibu Made Yanie Mason (penggugat);
- Bahwa saksi tahu ibu Made Yanie Mason (penggugat) pernah memberikan somasi kepada Mason Canggu. somasi lebih dari sekali;



- Bahwa setahu saksi setelah mereka menerima somasi itu, mereka mengganti papan nama Tulisan MASON diganti dengan tulisan M. yang awalnya waktu saksi ke sana pakai nama MASON kemudian diganti M. tapi yang di sosial medianya masih tetap menggunakan Mason Bali seperti di Instagram dan website;
 - Bahwa saksi juga tahu ibu Made Yanie Mason (penggugat) juga pernah melaporkan adanya restoran yang menggunakan nama Mason ini ke polisi sekitar pertengahan 2023 karena saksi pernah ikut jadi saksi juga, waktu itu saksi menjelaskan tentang merek yang di pakai oleh Mason Canggu. saksi tidak tahu perkembangan laporan polisi saat ini;
 - Bahwa restoran Mason di Canggu dan Uluwatu mulai beroperasi sekitar tahun 2002/2003;
 - Bahwa saksi tidak tahu restoran yang menggunakan nama Mason di Canggu dan Uluwatu telah mendaftarkan mereknya di Kemeneterian Hukum dan HAM;
 - Bahwa usaha pertama ibu Made Yanie Mason (penggugat) adalah Mason Restoran. karena usaha restoran ibu Made Yanie Mason (penggugat) ini rame dulu, jadi lama-lama berkembang jadi membuat usaha-usaha yang lain dengan nama tersebut;
 - Bahwa usaha milik Ibu Made Yanie Mason (penggugat) lebih dahulu menggunakan nama Mason daripada restoran dengan nama Mason yang ada di Canggu dan Uluwatu;
 - Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang memakai merek Mason untuk restoran di Canggu dan Uluwaitu, dan tidak tahu sudah punya sertifikat merek atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya survei yang mengatakan bahwa restoran penggugat itu laku atau merek ini dikenal masyarakat luas;
 - Bahwa saksi tahu ada penetapan (pengadilan) terkait nama Mason yang ada di nama ibu Made Yanie Mason (penggugat), namun saksi kurang begitu tahu isinya;
3. **Dean Allan** dengan penerjemah yang telah disumpah dipersidangan bernama Maureen Pril Astuti;



- Bahwa saksi kenal dengan ibu Made Yanie Mason (penggugat), sebagai teman dan sudah lama kenal, saksi juga kenal dengan suaminya Nigel Mason, kenal sejak tahun 1996 sekitar 25 tahun;
- Bahwa saksi merupakan pelanggan dari restoran Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II;
- Bahwa nama lengkap penggugat yaitu ibu Made Yanie Mason (penggugat)
- Bahwa mason itu adalah nama keluarga. suaminya bernama Nigel Mason, dan memiliki dua anak laki-laki namanya Jian dan Shan keduanya juga menggunakan nama Mason karena Mason adalah nama keluarga;
- Bahwa saksi tahu penggugat menjalankan usaha-usaha menggunakan nama Mason dan sudah lama sekali, mungkin lebih dari 20 tahun menggunakan nama mason pada usaha-usahanya;
- Bahwa nama Mason digunakan di banyak bisnis penggugat yaitu:
 - Mason Elephant park;
 - Mason Retoran;
 - Mason Sky Tours;
 - Mason Jungle Buggies;
 - Mason Coklat;
- Bahwa kebetulan waktu itu saksi berada di galeri di Canggu, makanya saksi berniat mau ke restorannya ibu Yanie karena namanya juga Mason, kemudian saksi melihat Google Map agar saksi sampai ke restoran itu, namun ternyata restoran Mason tersebut punya orang lain;
- Bahwa saksi pernah masuk ke restoran tersebut;
- Bahwa pertama kali saksi kesana saksi pikir ini adalah Restoran Milik ibu Yanie. Restoran milik ibu Yanie (penggugat) memberikan pelayanan bintang lima ternyata Restoran yang saksi kunjungi ini saksi merasa pelayanannya Medium tidak buruk, tidak juga bagus, tapi tidak se bagus yang saksi tahu sebelumnya adalah Restoran milik ibu Yanie;
- Bahwa waktu itu saksi lihat di papan nama dan menu restoran itu ada nama Mason nama dari restoran itu;



- Bahwa hanya satu kali ke restoran tersebut;
- Bahwa nama Mason milik ibu Yanie (penggugat) sangat terkenal di Australia karena bapak Nigel dan ibu Yanie (penggugat) pernah melakukan semacam wawancara di televisi Australia menerangkan bahwa mereka selalu mengundang para turis dari Australia untuk berkunjung ke tempat mereka di Bali dan mereka yang memperkenalkan kepedulian kepada binatang yaitu gajah. dapat disampaikan bahwa setiap orang Australia yang datang ke Bali pasti tahu Nigel dan ibu Yanie Mason;
- Bahwa restoran Mason milik ibu Yanie (penggugat) sangat terkenal di negara saksi Australia terutama untuk mereka yang berkunjung ke Bali ke tempatnya Ibu Yanie (penggugat). mereka misalkan berkunjung ke Bali, mereka pasti mencari Mason yang punya ibu Yanie (penggugat);
- Bahwa Mason restoran milik ibu Yanie (penggugat) lebih dahulu dari restoran Mason di Canggu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Mason dipakai orang lain di Australia;
- Bahwa Nigel Mason berkewarganegaraan Australia, secara budaya Australia diperbolehkan menggunakan nama suami di depan atau di belakang nama istri;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I guna menguatkan dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Brett Hospitality Group, Nomor 07, tanggal 22 Januari 2018, oleh Richard Yerry Puryatma, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Badung;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008601.AH.01.01.TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Brett Hospitality Group, tanggal 19 Februari 2018;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perubahan Anggaran Dasar PT Brett Hospitality



Group, Nomor 16, tanggal 18 April 2024, oleh I Made Sutanta, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tabanan;

4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0089599 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BRETT HOSPITALITY GROUP, tanggal 20 April 2024;
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120204850819, Nama Perusahaan PT BRETT HOSPITALITY GROUP, diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2018;
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Sertifikat Merek M. MASON BAR & GRILL + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101224, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Sertifikat Merek M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101225, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi Sertifikat Merek M. MASON MERCHANTS + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101226, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
9. Bukti T.I-9 : Fotokopi Sertifikat Merek M. MASON WOODFIRE + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101228, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
10. Bukti T.I-10 : Fotokopi Sertifikat Merek M. MASON TRADING CO. + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101227, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
11. Bukti T.I-11 : Fotokopi Sertifikat Merek M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001147855, tanggal penerimaan 28 Maret 2023;
12. Bukti T.I-12 : Fotokopi Sertifikat Merek M. MASON & BACK ROOM + LOGO M, Kelas 43, daftar nomor IDM001160693, tanggal penerimaan 28 Maret 2023;
13. Bukti T.I-13 : Fotokopi Sertifikat Merek M. MASON PURVEYORS + LOGO M., Kelas 43, Daftar No. IDM001174796, tanggal penerimaan 28 Maret 2023;
14. Bukti T.I-14 : Fotokopi Sertifikat Merek M. MASON BAR & GRILL + LOGO M., Kelas 35, daftar nomor IDM001224752, tanggal penerimaan 09 Agustus 2023;

Halaman 98 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



15. Bukti T.I-15 : *Print-out* E-Status Merek M. MASON BAR & GRILL + LOGO M., Kelas 35, daftar nomor IDM001224752, tanggal penerimaan 09 Agustus 2023;
16. Bukti T.I-16 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek, Nomor 45, tanggal 25 Juli 2023, oleh Notaris I Gusti Ketut Astawa, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, tentang Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON BAR & GRILL + LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101224, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
17. Bukti T.I-17 : Fotokopi Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON BAR & GRILL + LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101224, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
18. Bukti T.I-18 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek, Nomor 46, tanggal 25 Juli 2023, oleh Notaris I Gusti Ketut Astawa, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, tentang Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON HOSPITALITY GROUP + LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101225, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
19. Bukti T.I-19 : Fotokopi Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON HOSPITALITY GROUP + LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101225, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
20. Bukti T.I-20 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek, Nomor 47, tanggal 25 Juli 2023, oleh Notaris I Gusti Ketut Astawa, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, tentang Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON MERCHANTS + LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101226, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
21. Bukti T.I-21 : Fotokopi Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON MERCHANTS + LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101226, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
22. Bukti T.I-22 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek, Nomor 48, tanggal 25 Juli 2023, oleh Notaris I Gusti Ketut Astawa, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, tentang Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON WOODFIRE +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101228, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
23. Bukti T.I-23 : Fotokopi Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON WOODFIRE + LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101228, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
24. Bukti T.I-24 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek, Nomor 49, tanggal 25 Juli 2023, oleh Notaris I Gusti Ketut Astawa, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, tentang Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON TRADING CO. + LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101227, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
25. Bukti T.I-25 : Fotokopi Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek M. MASON TRADING CO. + LOGO M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101227, tanggal penerimaan 23 Maret 2023;
26. Bukti T.I-26 : Printout E-Status Merek MASON PINE HOTEL + Logo, Kelas 43, Daftar Nomor IDM000188544, tanggal penerimaan 29 Juni 2007, atas nama PT. Satya Parahyangan Resort;
27. Bukti T.I-27 : Printout E-Status Merek MASON PINE HOTEL + Logo, Kelas ...43, Daftar Nomor IDM000948913, tanggal penerimaan 22 Juli 2019;
28. Bukti T.I-28 : Fotokopi Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL – A) PB-UMKU Nomor 812020485081900100003;
29. Bukti T.I-29 : Fotokopi Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C) PB-UMKU Nomor 812020485081900070002;
30. Bukti T.I-30 : Fotokopi Buku Menu restoran M. MASON milik Tergugat I;
31. Bukti T.I-30 A : Fotokopi Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah Buku Menu restoran M. MASON milik Tergugat I;
32. Bukti T.I-31 : Printout Tangkapan layar situs resmi (website) milik Tergugat I <https://masonbali.com/>;
33. Bukti T.I-32 : Fotokopi Surat Panggilan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali ("Polda Bali") nomor S.pgl/760/VII/2023/Ditreskrimsus, tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 100 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



34. Bukti T.I-33 : *Print-Out* situs resmi (*website*) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yakni <https://sp2hp.bareskrim.polri.go.id/> terkait perkembangan perkara dugaan pelanggaran merek MASON milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I;
35. Bukti T.I-34 : Printout Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 70/Pdt.Sus/Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 491K/Pdt.Sus-HKI/2015;
36. Bukti T.I-35 : Fotokopi Putusan Nomor 525 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga.Sby;
37. Bukti T.I-36 : Printout Putusan Kasasi Nomor Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 17 Juni 2023 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Maret 2023;
38. Bukti T.I-37 : Printout Putusan Mahkamah Agung RI No. 511K/Pdt.Sus-HKI/2019 jo. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 63/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
39. Bukti T.I-38 : Printout Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 05/HKI/Merek/2014/PN.NIAGA SBY jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 284 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 7 PK/Pdt.Sus-HKI/2018;
40. Bukti T.I-39 : Printout Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
41. Bukti T.I-40 : Printout Riwayat kegiatan usaha Penggugat menggunakan nama MASON sebagaimana dapat diakses melalui laman <https://www.masonadventures.com/about-mason-adventures/company-history/>;
42. Bukti T.I-40 A : Fotokopi Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah Riwayat kegiatan usaha Penggugat menggunakan nama MASON diakses melalui laman <https://www.masonadventures.com/about-mason-adventures/company-history/>;

Halaman 101 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



43. Bukti T.I-41 : Printout Beranda Situs Resmi kegiatan usaha Penggugat diakses melalui laman https://www.masonadventures.com/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAr7C6BhDRARIsAOUKifjVhxBziL4sVPzFgdfPeOTOKA4sH_TXirwgV2TuE4IMXdCDWtt8MD4aArOvEALw_wcB;
44. Bukti T.I-41 A : Fotokopi Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah Beranda Situs Resmi kegiatan usaha Penggugat diakses melalui laman https://www.masonadventures.com/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAr7C6BhDRARIsAOUKifjVhxBziL4sVPzFgdfPeOTOKA4sH_TXirwgV2TuE4IMXdCDWtt8MD4aArOvEALw_wcB;
45. Bukti T.I-42 : Printout Daftar Restaurant milik Penggugat berdasarkan Situs Resmi kegiatan usaha Penggugat diakses melalui laman https://www.masonadventures.com/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAr7C6BhDRARIsAOUKifjVhxBziL4sVPzFgdfPeOTOKA4sH_TXirwgV2TuE4IMXdCDWtt8MD4aArOvEALw_wcB;
46. Bukti T.I-43 : Fotokopi E-Status Merek MASON STUDIO, Kelas 43, Daftar Nomor IDM001139174, tanggal pendaftaran 15 November 2023, atas nama Stella Nathania Indarto;
47. Bukti T.I-44 : Printout Tangkapan layar pada mesin pencarian online Google dengan kata kunci "MASON";
48. Bukti T.I-45 : Printout Hasil pencarian pada mesin pencarian online untuk nama orang terkenal "Paul Mason", yang merupakan seorang pemain sepak bola yang berasal dari Inggris;
49. Bukti T.I-46 : Printout Hasil pencarian pada mesin pencarian online untuk nama orang terkenal "Mason Thames", yang merupakan seorang aktor yang berasal dari Amerika Serikat;
50. Bukti T.I-47 : Printout Hasil pencarian pada mesin pencarian online untuk nama orang terkenal "Harvey Mason", yang merupakan seorang pemain drum (*drummer*) yang berasal dari Amerika Serikat;
51. Bukti T.I-48 : Printout Hasil pencarian pada mesin pencarian online untuk nama orang terkenal "Mason Greenwood", yang



merupakan seorang pemain sepak bola yang berasal dari Inggris;

52. Bukti T.I-49 : Printout Hasil pencarian pada mesin pencarian online untuk nama orang terkenal "Dave Mason", yang merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu yang berasal dari Inggris;

53. Bukti T.I-50 : *Print Out* Data Pendaftaran Merek JHON MASON, Nomor Pendaftaran 1815195, Kelas 43, tanggal pengajuan 14 Juli 2017, yang terdaftar di negara Meksiko berdasarkan basis data merek global (*Global Brand Database*) yang dapat diakses melalui laman https://branddb.wipo.int/id/similarname/brand/MX502017001918501?sort=score%20desc&start=0&rows=30&asStructure=%7B%22_id%22:%220b56%22,%22boolean%22:%22AND%22,%22bricks%22:%225B%7B%22_id%22:%220b57%22,%22key%22:%22brandName%22,%22value%22:%22JHON%20MASON%22,%22strategy%22:%22Simple%22%7D%5D%7D&_id=1733123264732&fg=_void_&i=0;

54. Bukti T.I-51 : *Print Out* Data Pendaftaran Merek ATLAS MASON, Nomor Pendaftaran UK00003324739, Kelas 43, tanggal pengajuan 16 Juli 2018, yang terdaftar di Inggris berdasarkan basis data merek global (*Global Brand Database*) yang dapat diakses melalui laman https://branddb.wipo.int/id/similarname/brand/GB50UK00003324739?sort=scoredesc&start=0&rows=30&asStructure=%7B%22_id%22:%22e698%22,%22boolean%22:%22AND%22,%22bricks%22:%225B%7B%22_id%22:%220b57%22,%22key%22:%22brandName%22,%22value%22:%22ATLAS%20MASON%22,%22strategy%22:%22Simple%22%7D%5D%7D&_id=1733123264732&fg=_void_&i=0;

55. Bukti T.I-52 : Printout Tangkapan Layar dari Media Sosial Instagram Konsumen di Restoran dan Bar M.Mason Milik Tergugat I (1);

56. Bukti T.I-53 : Printout Tangkapan Layar dari Media Sosial Instagram Konsumen di Restoran dan Bar M.Mason Milik Tergugat I (2);



57. Bukti T.I-54 : Printout Tangkapan Layar dari Media Sosial Instagram Konsumen di Restoran dan Bar M.Mason Milik Tergugat I (3);
58. Bukti T.I-55 : Foto Karyawan Restoran dan Bar M.Mason milik Tergugat I;
59. Bukti T.I-56 : Foto Karyawan Restoran dan Bar M.Mason milik Tergugat I;
60. Bukti T.I-57 : Foto Aktivitas Pengunjung Restoran dan Bar M.Mason milik Tergugat I;
61. Bukti T.I-58 : Foto Aktivitas Pengunjung Restoran dan Bar M.Mason milik Tergugat I;
62. Bukti T.I-59 : Foto Aktivitas Pengunjung Restoran dan Bar M.Mason milik Tergugat I;
63. Bukti T.I-60 : Foto Aktivitas Pengunjung Restoran dan Bar M.Mason milik Tergugat I;
64. Bukti T.I-61 : Fotokopi Surat dari MMP Law yang ditujukan kepada PT BNL Patent (UP. Bapak Benny Muliawan, S.E., M.H., CPM., Konsultan Kekayaan Intelektual), tertanggal 06 Desember 2024, perihal permohonan petikan Merek Terdaftar;
65. Bukti T.I-62 : Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-97084/2024 perihal: Petikan Resmi Merek Terdaftar Merek MASON PINE HOTEL + LOGO, Daftar No. IDM000188544;
66. Bukti T.I-63 : Fotokopi Petikan Resmi Merek MASON PINE HOTEL + LOGO, Kelas 43, Daftar No. IDM000188544 atas nama PT Satya Parahyangan Resort Nomor: HKI.97084/2024 tanggal 06 Desember 2024;
67. Bukti T.I-64 : Fotokopi Surat Nomor HKI.4.01.09-97070/2024 perihal: Petikan Resmi Merek Terdaftar MASON STUDIO, Kelas 40 Daftar No. IDM001139174;
68. Bukti T.I-65 : Fotokopi Petikan Resmi Merek MASON STUDIO, Kelas 40, Daftar No. IDM001139174 atas nama Stella Nathania Indiarto Nomor: HKI.97070/2024, tanggal 06 Desember 2024;
69. Bukti T.I-66 : Foto Daftar Menu Penggugat;
70. Bukti T.I-67 : Foto Kegiatan Usaha Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti T.I-68 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 07 Februari 2013;
72. Bukti T.I-69 : Fotokopi Surat dari MMP Law yang ditujukan kepada PT BNL Patent (UP. Bapak Benny Muliawan, S.E., M.H., CPM., Konsultan Kekayaan Intelektual), tertanggal 13 Desember 2024, perihal Surat Permohonan Data;
73. Bukti T.I-70 : Fotokopi Surat dari PT BNL Patent Nomor 01/ST/BNL/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024, perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Data;
74. Bukti T.I-71 : Fotokopi Pengantar Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 19/KEP/KBM/HKI/09 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek qq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
75. Bukti T.I-72 : Fotokopi Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 160/KBM/HKI/2009 tanggal 08 Juli 2009 tentang Pengabulan Permohonan Banding Merek BUBUR KWANGTUNG, Kelas 43, No. Agenda J002006025078 tanggal penerimaan 04 Agustus 2006 milik PT Metro Resto Utama yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek qq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
76. Bukti T.I-73 : Fotokopi Pengantar Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 09/KEP/KBM/HKI/V/2011 tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek qq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
77. Bukti T.I-74 : Fotokopi Putusan Komisi Banding Merek Nomor: 516/KBM/HKI/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Pengabulan Permohonan Banding Merek IKAN BAKAR MATARAM + LOGO, Kelas 43, No. Agenda J102005024872 tanggal penerimaan 14 November 2005 milik Jap, Ika Christiani yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Merek qq.

Halaman 105 Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Sby



Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual qq.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

78. Bukti T.I-75 : Foto Kegiatan Usaha Restoran Penggugat Dengan Menggunakan Nama "KOKO CAFÉ";
79. Bukti T.I-76 : Foto Kegiatan Usaha Restoran Penggugat Dengan Menggunakan Nama "ORIGINAL ITALIAN MAZZONI STONE PIZZA";

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.I-4 berupa fotokopi dari printout, bukti T.I-15, T.I-26, T.I-27, T.I-31, T.I-33, T.I-34, T.I-36, T.I-37, T.I-38, T.I-39, T.I-40, T.I-41, T.I-42, T.I-44, T.I-45 T.I-46, T.I-47, T.I-48, T.I-49, T.I-50, T.I-51, T.I-52, T.I-53, T.I-54 berupa printout, bukti T.I-55, T.I-56, T.I-57, T.I-58, T.I-59, T.I-60 berupa asli foto, bukti T.I-66, T.I-67, T.I-75, T.I-76 berupa bukti asli, bukti T.I-68, T.I-71, T.I-72 berupa Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Tergugat I juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli, hal mana ahli tersebut telah didengar pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.:

- Ahli merupakan guru besar di Bidang Kekayaan Intelektual pada Universitas Airlangga;
- Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis secara singkat menentukan merek adalah suatu tanda untuk membedakan yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa;
- Bahwa dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis ditentukan untuk mendapatkan perlindungan hukum maka merek harus terdaftar terlebih dahulu. Terdapat 2 (dua) syarat dalam pendaftaran Merek yaitu syarat formalitas dan syarat substantif. Syarat formalitas diatur dalam Pasal 11 UU Merek dan Indikasi Geografis, dimana jika sudah terpenuhi akan mendapat tanggal penerimaan. Tanggal penerimaan tersebut penting karena jangka waktu perlindungan merek dihitung sejak tanggal penerimaan. Syarat yang kedua adalah syarat substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang pada pokoknya agar dapat terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum, merek itu harus



memiliki daya pembeda (*distinctiveness character*) yang digunakan untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa lainnya;

- Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan ketentuan yang paling penting karena mengatur bahwa suatu merek dapat diterima atau tidak. Salah satu syarat yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf f UU Merek dan Indikasi Geografis adalah merek tidak boleh mengandung nama umum atau lambang umum. Hal ini dikarenakan ketika menggunakan nama umum merek tersebut tidak memiliki daya pembeda. Syarat utama merek dapat dilindungi (dapat didaftar) itu harus memiliki daya pembeda dan memiliki keunikan (*distinctiveness character*);
- Bahwa terdapat 4 (empat) tahap dalam proses pendaftaran merek, yaitu tahap pemeriksaan formalitas, publikasi / pengumuman, pemeriksaan substantif, dan penerbitan sertifikat Merek. Pada masa publikasi/pengumuman, Undang-Undang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila Merek tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang mana pemohon pun diberikan hak untuk memberikan sanggahan atas keberatan tersebut. Selain itu, tahapan yang penting adalah pemeriksaan substantif, yang mana pada tahap tersebut memeriksa suatu merek telah memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis atau tidak. Jika merek tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, maka merek tersebut tidak bisa didaftarkan;
- Bahwa prinsip dari Gugatan Pembatalan Merek adalah membatalkan merek yang tidak mampu (tidak *capable*) untuk mendapatkan hak eksklusif. Suatu merek untuk mendapatkan hak eksklusif adalah tidak boleh memiliki persamaan baik pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek pihak lain, kecuali merek tersebut memiliki daya pembeda;
- Bahwa mekanisme pembatalan merek melalui Gugatan Pembatalan Merek dimungkinkan untuk melakukan revisi atas kesalahan akibat pemberian hak yang tidak seharusnya diberikan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Gugatan Pembatalan Merek akan ditelaah kembali apakah merek tersebut secara prinsip telah memenuhi syarat



substantif dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis atau tidak;

- Bahwa secara teoritis merek dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - Merek yang biasa (*common marks*) yang tingkat pengenalan dan pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut masih kurang, namun dipergunakan sebagai tanda suatu produk;
 - Merek terkenal (*wellknown marks*) yang telah dikenal masyarakat secara global, seperti Coca-Cola, KFC; dan
 - Merek termasyur (*famous marks*) yang memiliki tingkatan diatas merek terkenal dan dapat mempresentasikan adanya kesan tersendiri bagi penggunaannya, seperti BMW, Bentley, Mercedes Benz

Untuk membedakan antara merek biasa, merek terkenal serta merek termasyur, perlu ditinjau berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat, jangkauan penggunaan merek, pangsa pasar, lintas negara, reputasi, dan volume perdagangan;

- Bahwa terdapat beberapa kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis. Adapun dalam menentukan keterkenalan suatu merek sangat penting melihat tingkat pengetahuan masyarakat atas merek tersebut. Hal ini juga ditentukan dalam WIPO *Article 2* atau dalam Pasal 6 *Paris Convention* juga diatur terkait pengetahuan oleh masyarakat terhadap suatu merek terkenal perlu dibuktikan. Selain tingkat pengetahuan masyarakat, dalam menentukan keterkenalan suatu merek juga ditentukan berdasarkan beberapa hal antara lain jumlah investasi, promosi, dan pendaftaran merek di beberapa negara;
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b secara eksplisit menentukan Majelis Hakim dapat memerintahkan lembaga survei untuk menilai dan menentukan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek tersebut. Dari hasil survei tersebut, dapat dilihat popularitas, jangkauan / pangsa pasar, loyalitas pasar, volume perdagangan, area penggunaan merek, dan lain sebagainya sehingga dapat memberikan bukti valid dalam hal terdapat suatu



perkara yang mana Majelis Hakim harus menilai suatu merek merupakan merek terkenal atau tidak;

- Bahwa dalam praktek peradilan Indonesia terdapat yurisprudensi yang dapat menjadi referensi dalam penentuan Merek Terkenal, antara lain:
 - Sengketa merek GIODARNO berdasarkan Putusan MA RI No. 426 PK/Pdt/1994, yang menyatakan bahwasanya suatu merek dikatakan terkenal apabila sudah berwawasan global, bahkan menembus batas-batas nasional dan regional;
 - Sengketa merek PIERRE CARDIN berdasarkan Putusan MA RI Nomor 3016/2008 ditetapkan bahwa promosi yang dilakukan oleh suatu merek terkenal harus gencar dan memiliki reputasi yang sangat tinggi secara global;
 - Sengketa merek PRADA ditetapkan bahwa merek terkenal harus dipakai dan digunakan oleh masyarakat internasional;

Selanjutnya dari yurisprudensi-yurisprudensi tersebut, syarat suatu merek untuk ditetapkan sebagai merek terkenal sangat kompleks dan sangat berat, sehingga predikat merek terkenal tidak dapat diberikan dengan sembarangan. Karena merek terkenal memiliki perlindungan yang lebih luas daripada merek biasa, yaitu dapat menjangkau barang dan/jasa yang tidak sejenis;

- Bahwa merek terkenal tidak dapat diklaim sepihak oleh pemilik merek, namun harus dibuktikan bahwa masyarakat secara global telah mengenali merek tersebut. Salah satu cara untuk menentukan suatu merek merupakan merek dikenal atau terkenal adalah dengan menggunakan hasil survei sebagai representasi atau tolak ukur. Dengan adanya penilaian oleh Lembaga survei tersebut melakukan akan terlihat bagaimana reputasi merek, pangsa pasar, volume perdagangan, loyalitas konsumen, reputasi merek dan lain-lain. Pelaksanaan survei tersebut telah diadaptasi sejumlah Negara, antara lain negara Jerman yang memiliki ketentuan bahwa merek terkenal baru dapat dinyatakan apabila hasil survei menilai lebih dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat telah mengenal suatu merek, dan di Negara Italia yang menerapkan penentuan merek terkenal harus pula didukung hasil survei yang menyatakan 71%



(tujuh puluh satu persen) masyarakat telah mengenal dan mengetahui merek tersebut;

- Bahwa adanya pendaftaran merek di beberapa Negara hanya merupakan salah satu indikator untuk menentukan merek terkenal, namun bukan satu-satunya penilaian karena dengan terdapatnya suatu merek di beberapa negara belum membuktikan masyarakat global mengetahui merek tersebut. Selain itu, indikator penentuan merek terkenal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek dan Indikasi Geografis, berbagai indikator dalam penentuan merek terkenal harus dipertimbangkan secara kumulatif. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus PHILIPS STEIN yang menyatakan bahwa walaupun suatu merek telah terdaftar di 4 (empat) negara, tidak dapat dikatakan sebagai merek terkenal;
- Bahwa Pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan suatu merek merupakan merek terkenal dengan wajib mempertimbangkan laporan hasil survei dan bukti lain terpenuhinya kriteria merek terkenal seperti promosi, nilai investasi, penguasaan atau jangkauan pasar, dan lainnya;
- Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis dalam paragraf kedua menentukan pemohon dianggap beriktikad tidak baik apabila pihak tersebut mendaftarkan merek yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak bertahun-tahun. Iktikad tidak baik harus dikaitkan pada adanya unsur kesengajaan untuk meniru merek yang sudah dikenal masyarakat sebagaimana dalam beberapa yurisprudensi yang ada, antara lain:
 - Sengketa merek INTEL ditetapkan bahwa pemohon beriktikad tidak baik adalah permohonan merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah dikenal;
 - Sengketa merek SUNKIST berdasarkan Putusan MA RI Nomor 3677/1992 yang menetapkan bahwa pemohon beriktikad tidak baik apabila membonceng merek yang sudah terkenal;
 - Sengketa merek AKIRA menetapkan bahwa iktikad tidak baik apabila membonceng merek yang sudah terkenal;



- Sengketa merek GUCCI juga menetapkan pemohon beriktikad tidak baik itu apabila membonceng reputasi merek terkenal;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, merek dapat dialihkan antara lain berdasarkan pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian. Contohnya merek beralih karena adanya perjanjian jual beli, dengan dijualnya merek tersebut hak atas merek juga beralih kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, hak atas merek yang beralih tersebut berasal dari penjual sebagai pemohon pendaftaran merek tersebut;
- Bahwa apabila terdapat suatu sengketa yang pihaknya merupakan penerima hak atas merek, maka pemilik asal sebagai pemohon pendaftaran merek juga harus diikuti sertakan, terutama dalam kasus Gugatan Pembatalan Merek yang membatalkan permohonan merek dengan dasar Pasal 20 atau Pasal 21 dan iktikad tidak baik. Dengan adanya peralihan hak, maka pemohon pendaftaran merek yakni Pemilik merek sebelumnya yang melakukan permohonan pendaftaran merek juga harus diikuti sertakan, karena konsepnya adalah pembatalan terhadap permohonan merek, sehingga harus dilihat secara historis proses permohonan pendaftaran merek tersebut;
- Bahwa Gugatan Pembatalan Merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 UU Merek dan Indikasi Geografis secara filosofi adalah pembatalan merek terdaftar, dengan menilai apakah terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek lainnya atau adanya iktikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek tersebut. Sedangkan Gugatan Pelanggaran Merek pada pokoknya akan menilai pelanggaran karena adanya penggunaan merek oleh pihak lain secara tanpa alas hak. Sehingga secara yuridis tidak mungkin gugatan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek dapat digabungkan dalam 1 (satu) gugatan yang sama;
- Bahwa permohonan / petitum penghentian penggunaan merek dalam perdagangan atau yang dalam UU Merek dan Indikasi Geografis dikenal dengan istilah penetapan sementara adalah bertujuan untuk menghindari dan/atau menanggulangi adanya penggunaan merek tanpa hak serta mencegah pelanggaran hak agar tidak berlanjut.



Secara filosofi adanya penetapan sementara tersebut harus diajukan sebelum Gugatan Pelanggaran Merek dimasukkan kepada pengadilan yang bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar;

- Bahwa dalam Gugatan Pembatalan Merek tidak dikenal adanya penetapan sementara untuk menghentikan penggunaan merek yang menjadi objek Gugatan Pembatalan. Penetapan sementara untuk penghentian perbuatan hanya ditujukan untuk Gugatan Pelanggaran Merek, bukan untuk diterapkan dalam Gugatan Pembatalan Merek. Penghentian sementara perbuatan pelanggaran tersebut merupakan satu rangkaian dengan gugatan pelanggaran merek yang bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran yang lebih massif. Tetapi apabila diterapkan dalam Gugatan Pembatalan Merek, justru merupakan kesalahan besar;
- Bahwa apabila ada permohonan provisi dalam gugatan pembatalan merek yang meminta adanya penghentian sementara, berarti secara hukum telah terjadi pencampuradukan gugatan, karena tiap upaya hukum memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda. Dalam Gugatan Pembatalan Merek dasar hukumnya adalah Pasal 20 dan 21 UU Merek dan Indikasi Geografis, serta akibat hukumnya adalah dibatalkannya sertifikat merek dan merek tersebut akan dicoret dari Daftar Umum Merek sehingga mengakibatkan kepemilikan merek hilang. Sedangkan Gugatan Pelanggaran Merek dasarnya adalah adanya penggunaan merek secara tanpa hak, serta akibat hukumnya adalah ganti rugi dan/atau pidana. Sehingga secara yuridis pencampuran gugatan demikian dapat membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran merek harus memperhatikan penggunaan merek tersebut dilakukan secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, harus dilihat kembali pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran merek tersebut memiliki alas hak atau tidak. Jika pihak lain tersebut ternyata memiliki alas hak, maka pihak lain tersebut juga memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut dan secara hukum tidak ada pelanggaran merek yang terjadi;



- Bahwa suatu kata umum tidak dapat didaftar sebagai merek berdasarkan Pasal 20 huruf f UU Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan kata generik tidak dapat didaftar sebagai merek berdasarkan Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis. Kata umum tidak dapat didaftar sebagai merek karena tidak memiliki daya pembeda, yang mana sesuai definisi merek, tujuan merek adalah sebagai tanda untuk membedakan. Oleh karena kata umum tidak memiliki kemampuan untuk dapat dibedakan (ic. tidak memberikan daya pembeda), maka kata umum tersebut tidak dapat dimonopoli atau dijadikan dasar untuk melarang orang lain menggunakan kata tersebut;
- Bahwa secara teoritis dalam buku *Trademark Philosophy and Theory* telah menjelaskan bahwasanya semua kata yang terdapat di dalam kamus dianggap sebagai kata umum atau *public domain* (milik umum), sehingga tidak dapat dimonopoli dan digunakan untuk melarang orang lain untuk menggunakan nama tersebut. Adapun contohnya antara lain:
 - kata “BAROKAH” dalam bahasa Arab yang memiliki arti “keberkahan”, yang dalam hukum merek dikategorikan sebagai kata umum yang memiliki arti, sehingga tidak dapat dimonopoli;
 - WARUNG POJOK dengan WAROENG POJOK ditetapkan bahwa kedua merek tersebut merupakan kata umum karena pojok memiliki arti kata dan dikategorikan sebagai kata umum, sehingga tidak dapat dimonopoli dan digunakan untuk melarang orang lain untuk menggunakan nama tersebut;
- Bahwa kata yang dapat dimonopoli dalam merek adalah kata-kata yang bersifat khusus dan tidak ditemukan dalam kamus atau yang biasa dikenal dengan sebutan *fanciful mark*, contohnya: EXXON MOBIL OIL, yang mana kata EXXON tidak dapat ditemukan dalam kamus manapun. Hal ini dikarenakan dalam menemukan kata EXXON, pihak Exxon Mobil Oil menghadirkan seluruh ahli bahasa untuk mencari kata yang tidak terdapat di kamus dan unik dengan tujuan merek tersebut memiliki daya pembeda yang tinggi;
- Bahwa sebaliknya kata umum tidak dapat dimonopoli kecuali terdapat daya pembeda yang kuat, dimana di Indonesia telah ada beberapa



contoh yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain:

- Dalam Merek HOLIDAY INN, kata “HOLIDAY” merupakan kata umum yang tidak dapat dimonopoli sehingga seluruh orang dapat menggunakan kata “HOLIDAY”, kecuali kata tersebut dengan ditambahkan unsur lain yang menjadi daya pembeda;
 - Dalam sengketa merek ESSPRESO berdasarkan Putusan MA RI Nomor 023K/N/HaKI/2005 menetapkan bahwa kata ESSPRESO merupakan kata yang memiliki makna sebagai sari kopi atau kopi pekat. Oleh karena ESSPRESO memiliki arti atau makna, maka kata ESSPRESO dianggap sebagai kata umum yang tidak bisa dimonopoli. Kata tersebut dapat digunakan apabila ada daya pembeda yang lain;
- Bahwa nama marga dapat dikualifikasikan sebuah kata umum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf f UU Merek dan Indikasi Geografis karena marga digunakan oleh masyarakat tertentu, walaupun dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara tegas terkait larangan nama marga untuk didaftarkan sebagai merek. Hal tersebut dikembalikan lagi melihat kepada adat istiadat apakah dilarang atau tidak. Namun pada prinsipnya apabila suatu kata memiliki arti tertentu dan tidak memiliki daya pembeda, tentunya tidak boleh diklaim secara sepihak dan dimonopoli pihak tertentu, sepanjang tidak ada daya pembeda, sebagai contoh: marga Simatupang yang khas dan lazim digunakan oleh masyarakat Batak tidak dapat diklaim dan dimonopoli meskipun oleh masyarakat Batak sendiri;
- Bahwa penting melihat identitas merek secara lengkap pada sertifikat merek karena dimungkinkan adanya 1 (satu) merek dengan nama dan/atau etiket yang sama yang didaftarkan pada kelas serta jenis barang dan/atau jasa yang berbeda. Suatu merek dapat terdaftar dengan nama dan kelas yang sama, tetapi memiliki nomor pendaftaran yang berbeda. Contohnya, merek SONY memiliki sangat banyak merek terdaftar yang memiliki kelas dan jenis barang/jasa yang berbeda maupun sama;
- Bahwa suatu merek yang sama namun tergolong dalam kategori merek biasa (*common marks*) dapat terdaftar dalam Daftar Umum



Merek dengan ketentuan tidak memiliki persamaan jenis barang dan/atau jasa;

- Bahwa sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia adalah sistem konstitutif yang mengharuskan adanya permohonan pendaftaran untuk lahirnya hak atas merek dan memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif yang diberikan Negara untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu. Untuk mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum di suatu Negara, maka harus mengikuti prosedur dan tata cara pendaftaran di Negara tersebut;
- Bahwa perlindungan merek memiliki sifat teritorial yang terbatas pada Negara yang bersangkutan sehingga hak eksklusif diberikan oleh Negara masing-masing. Setiap pendaftaran merek harus dilihat secara independen sebagaimana dalam Pasal 6 *Paris Convention*, yang mana pendaftaran merek di suatu negara terpisah dengan negara yang lain. Dengan demikian, jika pemilik merek berkehendak mereknya terdaftar dan dilindungi di suatu negara, maka harus mengajukan pendaftaran di negara yang bersangkutan;
- Bahwa dalam Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diberikan kepada pihak yang mendaftarkan merek. Pada sistem konstitutif dikenal dengan asas *first to file* dimana pendaftar pertama akan diberikan hak untuk memperoleh hak atas merek;
- Bahwa secara yuridis sangat memungkinkan dan lazim apabila terdapat suatu merek yang memiliki unsur yang sama namun juga terdaftar dalam Daftar Umum Merek, karena dalam merek tidak mewajibkan adanya unsur kebaharuan (*novelty*) sehingga sepanjang memiliki daya pembeda maka merek dapat didaftarkan;
- Bahwa dalam melihat dan menilai suatu merek harus secara keseluruhan (*total indruuk*), bukan kata per kata, karena merek itu dapat berupa kombinasi, misalnya kombinasi dari kata dan logo, kata dan angka, kata dan warna, dan sebagainya. Sehingga sepanjang masih terdapat unsur yang dapat membedakan merek yang satu dengan yang lain, maka merek tersebut dianggap memiliki unsur yang menjadi daya pembeda dan dapat diberikan perlindungan hukum;



Atas pendapat ahli tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II guna menguatkan dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sertifikat merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/7c1e38de-2726-4a67-b198-6f7bb745398c.jpg" *
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/7c1e38de-2726-4a67-b198-6f7bb745398c.jpg" *
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2023-03-28/7c1e38de-2726-4a67-b198-6f7bb745398c.jpg" *

M.

- MERGEFORMATINET **M. MASON PURVEYORS** Nomor Pendaftaran IDM001174796 milik Tergugat I;
2. Bukti T.II-2 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, perpanjangan merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2007-06-29/J002007020972.jpg" * MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2007-06-29/J002007020972.jpg" * MERGEFORMATINET



- Nomor Pendaftaran IDM000188544 milik PT. SATYA PARAHYANGAN RESORT.;
3. Bukti T.II-3 : *Print out* dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sertifikat merek INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2019-07-22/D002019038762.jpg" * MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"https://merek.dgip.go.id/AdminMerek/api/getimage/2019-07-22/D002019038762.jpg" * MERGEFORMATINET



Nomor Pendaftaran IDM000948913 milik

PT. SATYA PARAHYANGAN RESORT;

Bahwa bukti-bukti bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3 berupa Printout;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak menghadirkan saksi/ahli;

Menimbang bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya secara *e-litigasi* masing-masing tanggal 7 Januari 2025 sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisionil yang pada pokoknya agar memerintahkan Tergugat I untuk tidak menggunakan merek-merek milik Tergugat I sebagai berikut :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43



Menimbang, bahwa pengertian dari Tuntutan Provisi adalah penetapan sementara dari majelis hakim yang bersifat segera dan mendesak tentang objek yang di sengkatakan (vide pasal 191 ayat 1 Rbg dan pasal 53 sampai pasal 58 RV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan arahan Mahkamah Agung, bahwa terhadap suatu perkara yang sedang berjalan, maka tidak dibenarkan adanya suatu penetapan dari majelis berupa putusan sela yang menyangkut pokok perkara yang mengakibatkan seolah-olah suatu gugatan telah dikabulkan melalui tuntutan provisional tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam hal tuntutan provisi adalah tujuannya agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I untuk tidak menggunakan merek-merek milik Tergugat I, maka hal itu tidak dibenarkan dalam hukum acara serta Majelis memandang bahwa tidak terdapat alasan yang bersifat segera dan mendesak untuk menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut majelis tuntutan Provisi dari Penggugat sepatutnya lah dinyatakan tidak beralasan hukum yang sah dan patut untuk di tolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat I dalam jawabannya lebih dahulu mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari materi eksepsi tersebut secara seksama ternyata bukan menyangkut kewenangan mengadili secara absolut maupun relatif sehingga tidak dijatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu tetapi dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Karena Tidak Mencantumkan Secara Jelas Nomor Register Merek Yang Menjadi Objek Gugatan;
Bahwa dalam kaitannya dengan gugatan *a quo*, pada Surat Kuasa Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2024, Nomor 4308/HK/IX/2024,



secara tegas dicantumkan akan mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat I, namun apabila dicermati lebih lanjut dapat ditemukan bahwasanya Penggugat tidak menguraikan secara detail uraian merek-merek yang akan menjadi objek gugatan dalam Surat Kuasa, dimana dalam Surat Kuasa Penggugat HANYA mencantumkan nama merek yang akan digugat saja, TANPA mencantumkan detail apapun terkait merek yang akan digugat. Padahal secara hukum, uraian detail yang dapat membedakan suatu merek terdaftar dengan merek terdaftar lainnya adalah nomor registrasi merek (ic. Nomor dan Tanggal Pendaftaran), karena hal ini akan sangat berkaitan dengan pembuktian dalam persidangan. Sehingga sepatutnya dalam gugatan pembatalan merek dan Surat Kuasa yang mendasari pengajuan gugatan tersebut, sekurang-kurangnya menguraikan dengan tegas pencantuman nomor pendaftaran merek yang menjadi objek gugatan dilakukan secara cermat dan teliti, agar tidak ada keragu-raguan mengenai objek merek yang akan digugat oleh Penggugat; Dengan demikian Surat Kuasa Penggugat menjadi cacat secara hukum dan karenanya Penggugat tidak lagi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, karenanya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

2. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Non Consortium*);

Bahwa dalam Posita Gugatan *a quo* angka 21, maka Penggugat seharusnya juga mengikutsertakan Tn. Widodo Hariyanto dalam Gugatan *a quo* sebagai pihak tergugat. Dengan demikian terdapat kekurangan pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* yakni Tn. Widodo Hariyanto sebagai pihak yang di dalilkan oleh Penggugat mengajukan permohonan varian merek M. MASON kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (ic. Tergugat II). Adapun secara yuridis, gugatan kurang pihak adalah salah satu bentuk *error in persona*; Oleh karena tidak menarik pihak WIDODO HARIYANTO sebagai pihak Tergugat maka jelas gugatan Penggugat telah cacat formil karena kurang pihak (*prulium litis consortium*), maka Tergugat I Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)



3. Gugatan Penggugat *Premature*, Karena Varian M. Mason Milik Tergugat I Masih Diupayakan Di Komisi Banding Merek;
- Bahwa kedudukan hukum Tergugat I adalah sebagai pembeli Merek yang beriktikad baik (*te goede trouw*) yang sejatinya dilindungi oleh Undang-Undang dan merupakan penerus hak dari varian merek M. Mason yang didaftarkan oleh Tn. Widodo Hariyanto, termasuk terhadap permohonan pendaftaran Merek M. MASON, Kelas 43, Agenda No. JID2023024509, Tanggal Penerimaan 23 Maret 2023, Merek M. MASONS + LOGO M, Kelas 43, Agenda No. JID2023024510, Tanggal Penerimaan 23 Maret 2023, Merek M. MASON & CO, Kelas 43, Agenda No. JID2023024514, Tanggal 23 Maret 2023, dan Merek M. MASON RESTAURANT GROUP + LOGO M, Kelas 43, Agenda No. JID2023025181, Tanggal Penerimaan 25 Maret 2023. Adapun terkait dalil Penggugat yang menyatakan permohonan merek-merek tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (ic. Tergugat II) dan merupakan dasar iktikad tidak baik dari Tergugat I dalam memperoleh varian merek M. Mason, maka sejatinya dalil tersebut masih terlampau dini (*premature*) untuk diajukan sebagai dasar gugatan oleh Penggugat. Hal ini dikarenakan, saat ini permohonan merek M. Mason tersebut MASIH DALAM PROSES PERMOHONAN DAN TIDAK TOLAK sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Bahkan perlu diketahui, Tergugat I saat ini sedang menempuh upaya hukum permohonan banding ke Komisi Banding Merek (KBM) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 UU Merek dan Indikasi Geografis dan PP No. 90/2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yang semuanya telah Tergugat I ajukan pada tanggal 31 Oktober 2024, maka sudah sepatutnya gugatan a *quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dikarenakan Gugatan Penggugat bersifat *premature*;
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Penggugat telah menggabungkan gugatan Pembatalan Merek dengan gugatan Pelanggaran Merek;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis di atas, dapat dipahami sejatinya tuntutan mengenai penghentian sementara penggunaan merek hanya dapat diajukan dalam Gugatan Pelanggaran Merek dan TIDAK DAPAT diajukan dalam Gugatan Pembatalan Merek, mengingat secara yuridis dasar hukum



dan pembuktian dari antara Gugatan Pembatalan Merek dan Gugatan Pelanggaran Merek adalah sangat berbeda dan bertolak belakang satu sama lain, dimana Gugatan Pembatalan Merek di atur dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 UU Merek dan Indikasi Geografis, sementara Gugatan Pelanggaran Merek di atur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis

- Petitum Gugatan untuk menyatakan merek-merek Penggugat yang telah terdaftar di luar negeri (Singapura, Thailand, Vietnam) sebagai merek terkenal tidak berdasar dan tidak didukung oleh posita gugatan;

Bahwa keberadaan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 aquo tidak didukung oleh posita gugatan Penggugat, dimana dalam posita gugatan angka 5 hanya menguraikan tentang telah terdaftarnya merek-merek MASON GROUP atas nama Penggugat di Singapura, Thailand, dan Vietnam (ic. untuk jenis jasa *entertainment* dan *adventure playground service*), namun tidak pernah menguraikan *ratio legis* bahwa merek-merek MASON GROUP atas nama Penggugat tersebut sebagai merek terkenal, sebagaimana telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67/2016 jo. Permenkumham No.12/2021, maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Klaim Penggugat untuk memonopoli nama "Mason" sebagai marga keluarga namun tidak menguraikan asal-usul marga "Mason" dan tidak menjelaskan apakah marga "Mason" hanya milik suami Penggugat (Nigel Mason);

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 tidak menjelaskan secara jelas terkait asal-usul Marga MASON dan bagaimana *ratio legis* bagi Penggugat yang notabene hanya sebagai istri dari seorang yang bernama NIGEL MASON yang merasa paling berhak untuk memonopoli kata MASON tersebut, maka menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa tentang eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut ternyata sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian di persidangan, juga siapa-siapa yang diikutsertakan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukannya karena penggugatlah yang tahu siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat I yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek, eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I yang demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena eksepsi dari Tergugat I tidak beralasan hukum, maka eksepsi dari Tergugat I tersebut patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat menyatakan sebagai pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek yang pada pokoknya memiliki unsur kata MASON di kelas 43, 41, 39, 35, 30 yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON	IDM000737463	01 Februari 2018	41



	ADVENTURE RAFTING			
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

Dan

No.	Merek	Negara	Nomor Merek	Tanggal Pendaftaran
1.	MASON GROUP	Singapura	40201825684X	10 Desember 2018
2.	MASON GROUP	Thailand	201112963	21 Desember 2018
3.	MASON GROUP	Vietnam	385058	12 Desember 2018

adalah merupakan merek-merek terkenal, namun sekitar Januari 2023 Penggugat mengetahui ada usaha restoran yang menggunakan nama MASON dan akhirnya diketahui bahwa Tergugat I telah membuka dan mengoperasikan usaha restoran yang terletak di daerah Canggu dan Uluwatu, Badung-Bali, menggunakan nama-nama merek MASON. atau MASON BALI atau MASON.CANGGU atau MASON RESTAURANT CANGGU atau MASON RESTAURANT ULUWATU, dimana usaha restoran milik Tergugat I memiliki



persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat yaitu pada unsur kata MASON, dan diketahui pula Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek milik Tergugat I pada Tergugat II dan telah diterima oleh Tergugat II, yaitu sebagai berikut :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

maka perbuatan Tergugat I dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek miliknya tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, dan hal ini sangat merugikan Penggugat;

Sehingga Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban, selanjutnya kedua belah pihak masing-masing dalam mempertahankan argumentasinya telah pula mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar permohonan pendaftaran merek-merek milik Tergugat I pada Tergugat II dengan varian M. MASON dilakukan dengan itikad tidak baik, sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat dalam surat gugatannya?



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan gugatannya atau sebaliknya Tergugatlah yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 P-8 P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 P-18, P-19, P-20, dan P-21 berupa Sertifikat-Sertifikat Merek atas nama Penggugat (Made Yanie Mason), diketahui Penggugat telah mendaftarkan merek miliknya dengan unsur kata MASON yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY +	IDM000611936	11 Januari 2017	30



	Logo			
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

Hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Putu Budiartana yang menerangkan pada pokoknya *"Bahwa usaha-usaha penggugat (ibu Made Yanie Mason) yang menggunakan nama Mason sudah memiliki merek dagang yang terdaftar dan saksi pernah lihat sertifikatnya"*, dan saksi I Gede Arnida yang menerangkan pada pokoknya *"Bahwa usaha-usaha ibu Made Yanie Mason (penggugat) yang menggunakan nama Mason sudah didaftarkan dan sudah memiliki sertifikat merek dan saksi pernah melihat sertifikatnya sekitar tahun 2018/2019"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-22, P-23 dan P-24 berupa Sertifikat-Sertifikat Merek atas nama Penggugat (Made Yanie Mason) diketahui pula Penggugat telah mendaftarkan merek miliknya dengan unsur kata MASON di 3 (tiga) negara lain yakni Singapura, Thailand dan Vietnam, yaitu

No.	Merek	Negara	Nomor Merek	Tanggal Pendaftaran
1.	MASON GROUP	Singapura	40201825684X	10 Desember 2018
2.	MASON GROUP	Thailand	201112963	21 Desember 2018
3.	MASON GROUP	Vietnam	385058	12 Desember 2018

Hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Putu Budiartana yang menerangkan pada pokoknya *"Bahwa merek-merek yang menggunakan unsur kata Mason milik penggugat (ibu Made Yanie Mason) juga terdaftar di luar negeri yaitu di Thailand dan Singapura"*, dan saksi I Gede Arnida yang menerangkan pada pokoknya *"Bahwa saksi tahu merek-merek dari ibu Made Yanie Mason (penggugat) ada didaftarkan di luar negeri, ada di negara Asia yaitu Vietnam, Singapura dan Thailand"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Surat P-26 berupa Printout Database WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (WIPO) terkait Merek-Merek Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 P-8 P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24, diketahui bahwa merek-merek yang



mengandung unsur kata MASON milik Penggugat juga telah terdaftar pada ORGANISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DUNIA atau WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION (WIPO);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42 dan P-43 berupa sertifikat-sertifikat penghargaan baik dari dalam negeri seperti dari kementerian pariwisata maupun dari manca negara kepada merek-merek usaha Penggugat yang pada pokoknya menggunakan unsur kata MASON serta bukti surat P-47 berupa foto penerimaan penghargaan merek MASON milik Penggugat pada Indonesia Travel & Tourism Awards 2023/2024, dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu :

1. Saksi **Putu Budiartana** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa usaha-usaha yang menggunakan merek Mason milik penggugat (ibu Made Yanie Mason) pernah mendapat penghargaan dari kementerian pariwisata dan piagam-piagamnya (penghargaan-penghargaan) banyak, saksi tidak bisa sebutkan satu persatu;
- Bahwa pada usaha-usaha penggugat (ibu Made Yanie Mason) yang mengandung unsur kata Mason ini, tamu-tamu wisatawan yang datang ke tempat kita (usaha penggugat) dari lingkup domestik dan dari lingkup luar negeri, dan beberapa artis internasional juga sempat datang ke tempat kita (usaha penggugat) seperti Steve Erwin, David Beckham pemain bola yang sangat terkenal pernah datang ke tempat kita untuk menikmati wisata Gajah kita di Taro, dan beberapa artis lainnya yang saksi lupa namanya karena banyak sekali datang artis-artis;
- Bahwa usaha-usaha penggugat (ibu Made Yanie Mason) yang mengandung unsur kata Mason ini juga pernah diliput oleh media yaitu Trans TV waktu itu acaranya Tukul jalan-jalan, syuting di tempat kita, Bali TV juga pernah ambil gambar ke sana; Bahwa usaha-usaha yang menggunakan merek Mason milik penggugat (ibu Made Yanie Mason) sudah dikenal secara luas oleh masyarakat khususnya di Bali. Citra usaha-usaha milik penggugat dengan nama Mason sangat bagus karena banyak wisatawan yang datang, karena dia tahu dari fasilitas yang kita punya, dari servis yang kita berikan kepada tamu, jadi tamu-tamu yang datang menikmati aktivitas di tempat kita;

2. Saksi **I Gede Arnida** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa usaha-usaha ibu Made Yanie Mason (penggugat) juga pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dari bapak Sandiaga Uno sekitar setahun atau dua tahun lalu, sehingga usaha-usaha milik penggugat ini memiliki citra yang baik karena saksi tahu ada juga yayasan untuk lingkungan hidupnya, serta dan juga mempekerjakan banyak karyawan lokal;
- Bahwa banyak tokoh publik yang datang mengunjungi usaha Mason penggugat ada pemain bola David Beckham, Erwin Van De Sar, ada pemain Real Madrid (klub bola Spanyol), dari selebritis ada Stephen Siegel, Tony Blair;
- Bahwa tokoh publik dari Indonesia yang mengunjungi usaha penggugat yaitu Ibu Megawati, kalau artis ada Luna Maya; Bahwa Media-Media TV juga sering mengadakan acara di situ ada Trans TV, TV One, ANTV;

dengan demikian merek-merek milik Penggugat yang pada pokok menggunakan unsur kata MASON pada usaha-usaha Penggugat telah memperoleh berbagai penghargaan mulai dari tingkat lokal sampai internasional dan juga kerap kali dimuat dalam media-media lokal hingga internasional atas prestasi-prestasinya, merek MASON milik Penggugat menjadi dikenal secara luas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti T.I-6 berupa Sertifikat Merek M. MASON BAR & GRILL + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101224, tanggal penerimaan 23 Maret 2023, bukti T.I-7 berupa Sertifikat Merek M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101225, tanggal penerimaan 23 Maret 2023, bukti T.I-8 berupa Sertifikat Merek M. MASON MERCHANTS + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101226, tanggal penerimaan 23 Maret 2023, bukti T.I-9 berupa Sertifikat Merek M. MASON WOODFIRE + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101228, tanggal penerimaan 23 Maret 2023, bukti T.I-10 berupa Sertifikat Merek M. MASON TRADING CO. + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001101227, tanggal penerimaan 23 Maret 2023, bukti T.I-11 berupa Sertifikat Merek M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M., Kelas 43, Daftar Nomor IDM001147855, tanggal penerimaan 28 Maret 2023, bukti T.I-12 berupa Sertifikat Merek M. MASON & BACK ROOM + LOGO M, Kelas 43, daftar nomor IDM001160693, tanggal penerimaan 28 Maret 2023 dan bukti T.I-13 berupa Sertifikat Merek M. MASON PURVEYORS + LOGO M., Kelas 43, Daftar No. IDM001174796, tanggal penerimaan 28 Maret 2023, membuktikan bahwa



varian merek M. Mason milik Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti TI-16 s/d TI-25 berupa Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek serta Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek, diketahui bahwa sebagian varian merek M. Mason diperoleh oleh Tergugat I melalui proses jual beli dengan Sdr. Widodo Hariyanto, sehingga kedudukan hukum Tergugat I bukan hanya sebagai pemohon tetapi juga sebagai Penerus Hak;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) Huruf b diatur kriteria suatu merek di sebut terkenal yaitu :

".....mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Menimbang, bahwa merek terdaftar milik Penggugat yang mengandung kata MASON telah diketahui oleh masyarakat domestik maupun luar negeri dan telah pula diliput oleh media TV, telah pula dipromosikan ke luar negeri melalui event-event di Negara Australia, Arab dan Singapura serta adanya brosur-brosur, selain itu merek MASON telah pula terdaftar di Negara Singapura, Thailand dan Vietnam (Vide bukti P-22, P-23,P-24), hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi I Gede Arnia, saksi Putu Budiartana dan saksi Dean Allan Tulhurst yang diajukan oleh Pengugat, sehingga jika dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas, maka merek-merek MASON milik Penggugat merupakan merek terkenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-78 yang sama dengan bukti T.I-6 berupa Sertifikat Merek M. MASON BAR & GRILL + Logo M. Nomor IDM001101224, Tanggal Penerimaan 23-03-2023, bukti P-79 yang sama dengan bukti T.I-7 berupa Sertifikat Merek M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M. Nomor IDM001101225, Tanggal Penerimaan 23-03-2023, bukti P-80 yang sama dengan bukti T.I-8 berupa Sertifikat Merek M. MASON MERCHANTS + Logo M. Nomor IDM001101226, Tanggal Penerimaan 23-03-



2023, bukti P-81 yang sama dengan bukti T.I-10 berupa Sertifikat Merek M. MASON TRADING CO. + Logo M. Nomor IDM001101227, Tanggal Penerimaan 23-03-2023, bukti P-82 yang sama dengan bukti T.I-9 berupa Sertifikat Merek M. MASON WOODFIRE + Logo M. Nomor IDM001101228, Tanggal Penerimaan 23-03-2023, bukti P-83 yang sama dengan bukti T.I-11 berupa Sertifikat Merek M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M. Nomor IDM001147855, Tanggal Penerimaan 28-03-2023, bukti P-84 yang sama dengan bukti T.I-12 berupa Sertifikat Merek M. MASON & BACK ROOM+ Logo M. Nomor IDM001160693, Tanggal Penerimaan 28-03-2023 dan bukti P-85 yang sama dengan bukti T.I-13 berupa Sertifikat Merek M. MASON PURVEYORS + Logo M. Nomor IDM001174796, Tanggal Penerimaan 28-03-2023, diketahui bahwa merek-merek milik Tergugat I tersebut diatas memiliki unsur kata MASON, yang mana unsur kata MASON tersebut merupakan unsur kata yang telah terdapat pada merek-merek milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu pada Tergugat II sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-24 dan sama-sama untuk kelas/barang yang sejenis dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat yaitu kelas 43 sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-4, sehingga merek-merek milik Tergugat I tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memcermati tanggal-tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek yaitu tanggal 23-03-2023 dan tanggal 28-03-2023 yang dilakukan oleh Tergugat I ke Tergugat II (vide bukti T.I-6 s/d T.I-13) yaitu 6 (enam) hari setelah menerima Somasi kedua dan 4 (empat) hari setelah menerima Somasi ketiga dari Penggugat (vide bukti P-72, P-73), dengan demikian Tergugat I baru mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek miliknya tersebut setelah menerima Somasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara a quo tidak ditemukan satu alat buktipun dari Tergugat I maupun Tergugat II yang membuktikan bahwa nama/merek MASON merupakan nama umum atau apa yang melatarbelakangi Tergugat I menggunakan merek MASON pada usahanya, dimana Tergugat I telah mengetahui dan mengakui bahwa merek yang mengandung unsur kata MASON sudah didaftarkan oleh Penggugat dan Penggugat merupakan pemegang hak eksklusif dan pemilik yang sah atas merek yang mengandung unsur kata MASON tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas maka Tergugat I telah secara sengaja memboceng merek-merek



terdaftar milik Penggugat yang mengandung unsur kata MASON sebagaimana bukti surat P-1 sampai P-24 dan keterkenalan merek MASON milik Penggugat, yang mana usaha-usaha Penggugat yang menggunakan merek yang mengandung unsur kata MASON telah terkenal di Bali dan luar negeri, sehingga pendaftaran merek-merek milik Tergugat I yang didaftarkan ke Tergugat II dengan unsur kata M. MASON dilakukan dengan itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan gugatannya oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum mana sajakah yang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti tentang keberadaan merk Mason sebagai merk terkenal, yaitu adanya survey tentang merk Mason, yang mendukung merk Mason sebagai merk terkenal, karena pada dasarnya untuk dapat dikualifisir sebagai merk terkenal, merk tersebut harus dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dimana merk tersebut terdaftar, untuk mengetahui hal tersebut harus menggunakan instrument survey masyarakat namun hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, 4 dan 5 dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, diatas telah dipertimbangkan dan terbukti bahwa Penggugat adalah pemegang hak eksekutif merk Mason, yaitu telah didaftarkan pada tahun 2018 dan telah dipertimbangkan pula, bahwa merk M. MASON milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk Mason milik Penggugat, dengan demikian pendaftaran merk M. MASON pada tahun 2021 tersebut adalah terliputi etikad tidak baik dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya menurut hukum petitum angka 3, 4 dan 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dimana pendaftaran merek-merek milik Tergugat I yang didaftarkan ke Tergugat II dengan unsur kata M. MASON dilakukan dengan itikad tidak baik, maka petitum angka 6 dan 7 dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaannya bilamana perlu dipaksakan (eksekusi dengan bantuan yang berwajib), menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah berlebihan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa adapun mengenai sejumlah bukti surat maupun saksi dan pendapat ahli yang telah diajukan oleh para pihak, yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak memiliki substansi yang relevan dengan rangkaian pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 21 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek yang pada pokoknya memiliki unsur kata MASON di kelas 43, 41, 39, 35, 30 yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE	IDM000822464	06 November 2018	43



	SHOP			
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

3. Menyatakan merek-merek yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43



4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek milik Penggugat yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41
10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET	IDM000611936	11 Januari 2017	30



	CHOCOLATE FACTORY + Logo			
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

4. Menyatakan bahwa Tergugat I beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	MASON RESTAURANT	IDM000822460	06 November 2018	43
2.	MASON WARUNG	IDM000822458	06 November 2018	43
3.	MASON BISTRO	IDM000822463	06 November 2018	43
4.	MASON COFFEE SHOP	IDM000822464	06 November 2018	43
5.	Mason Adventures Bali	IDM000770305	16 Oktober 2017	41
6.	MASON ADVENTURES	IDM000822456	06 November 2018	41
7.	MASON BALI	IDM000822455	06 November 2018	41
8.	MASON ADVENTURE RAFTING	IDM000737463	01 Februari 2018	41
9.	MASON JUNGLE BUGGIES + Lukisan	IDM000759972	22 Juni 2017	41



10.	Mason Elephant Park & Lodge	IDM000712352	25 Januari 2018	41
11.	MASON ADVENTURES BALI	IDM000712505	25 Januari 2018	39
12.	MASON ADVENTURE & FUNCTION CENTRE	IDM000712557	25 Januari 2018	39
13.	MASON SKY TOURS	IDM000712469	25 Januari 2018	39
14.	MASON GOURMET GELATO + Logo	IDM000611937	11 Januari 2017	35
15.	MASON GOURMET BAKERY + Logo	IDM000604211	11 Januari 2017	35
16.	MASON BAKERY	IDM000747319	06 November 2018	30
17.	MASON CHOCOLATES	IDM000747505	06 November 2018	30
18.	MASON CHOCOLATES + Logo	IDM000847518	14 Oktober 2019	30
19.	MASON GOURMET CHOCOLATE FACTORY + Logo	IDM000611936	11 Januari 2017	30
20.	MASON GELATO	IDM000747520	06 November 2018	30
21.	MASON EDEL BALI + Logo	IDM000847536	14 Oktober 2019	30

milik Penggugat pada Tergugat II karena dilandasi niat untuk meniru dan membonceng merek-merek terdaftar milik Penggugat ;

5. Membatalkan merek-merek yaitu :

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

milik Tergugat I dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya ;



6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek yaitu:

No.	Merek	Nomor Sertifikat	Tanggal Penerimaan	Kelas Barang/Jasa
1.	M. MASON BAR & GRILL + Logo M.	IDM001101224	23-03-2023	43
2.	M. MASON HOSPITALITY GROUP + Logo M.	IDM001101225	23-03-2023	43
3.	M. MASON MERCHANTS + Logo M.	IDM001101226	23-03-2023	43
4.	M. MASON TRADING CO. + Logo M.	IDM001101227	23-03-2023	43
5.	M. MASON WOODFIRE + Logo M.	IDM001101228	23-03-2023	43
6.	M. MASON CHARCOAL & GRILL + Logo M.	IDM001147855	28-03-2023	43
7.	M. MASON & BACK ROOM + Logo M.	IDM001160693	28-03-2023	43
8.	M. MASON PURVEYORS + Logo M.	IDM001174796	28-03-2023	43

milik Tergugat I dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.921.000,00 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025, oleh kami : Sudar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh : Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, dengan.....
Hakim Ketua,



Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP.....	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 231.000,00
- Relas Panggilan.....	Rp. 600.000,00
- Relas PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 921.000,00

(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)